

UNIDAD 1 Y 2

Estado: organización política que posee autoridad y poder para establecer normas y leyes dentro de un territorio definido y para hacerlas cumplir. Se caracteriza por una estructura institucional que ejerce control sobre la población y los recursos del territorio que gobierna.

Elementos del Estado:

- Humanos: población (personas que habitan el territorio del estado)
- Físico: territorio espacio geográfico donde el estado ejerce su autoridad y soberanía, incluye el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y marteriotiral)
- Poder: gobierno (conjunto de instituciones y personas que ejercen el poder político y administrativo del estado).

Derecho constitucional: Sector del mundo jurídico. Derechos de las personas, de los grupos, de los sujetos colectivos, y deberes, tanto individuales como colectivos y, fundamentalmente, del propio estado, de los órganos que ejercen el poder del estado. Decir que la constitución es un derecho, es afirmar que esta manda, prohíbe, permite, obliga, vincula, tiene fuerza normativa. Normas jurídicas que describen lo que hay que hacer, lo que ni se ha de hacer, lo que se puede hacer.

El mundo jurídico es una realidad humana, social, política y jurídica. En ella hay normas, conductas humanas interrelacionadas de unos sujetos con otros y hay valores. Las normas, las conductas y los valores son jurídicos, y componen las tres dimensiones del mundo jurídico: el orden normativo, el orden sociológico y el orden axiológico.

Constitución: documento específico en el cual están contenidas las pautas fundamentales de un estado, creado como sistema cerrado de leyes fundamentales destinadas a doblegar la arbitrariedad de un único detentador de poder.

Es la norma fundamental que organiza a los estados. Su objetivo es poner límites al poder estatal en resguardo de los derechos de los habitantes

En un país democrático, la soberanía pertenece al pueblo y a este último corresponde controlar las autoridades a través de la constitución. Evitando así tiranías y concentraciones de poder en manos de personas o regímenes autoritarios donde no se respetan sus derechos

La constitución es la ley suprema, está por encima de todo el ordenamiento jurídico, este debe estar de acuerdo con ella y todos los habitantes y autoridades del país deben respetarla

Su mecanismo de reforma es por medio de mayorías agravadas.

En ella está la voz del pueblo que delega el poder a los gobernantes para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas

Contiene las pautas fundamentales del estado, la organización de poder y el reconocimiento de los derechos y garantías de los habitantes

En la constitución, el poder estatal se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial y en 3 niveles de gobierno nacional, provincial y municipal.

Se establecen en la constitución elecciones periódicas de sus gobernantes y los derechos funcionan como un límite a lo que pueden o no hacer los poderes públicos.

Los elementos mínimos de la misma son:

- Diferenciación de las diversas tareas estatales y su asignación a diferentes órganos.
- Mecanismo planeado de cooperación entre los diversos detentadores de poder
- Método racional de reforma de la constitución.
- Reconocimiento expreso de los derechos y libertades fundamentales y su protección (garantías)

Constitución real o material: se estudia buscando datos de la realidad social, política económica, es vigente y eficaz. Funciona y se aplica tanto con normas escritas como con normas no escritas. La puedes encontrar en la dimensión sociológica del mundo jurídico constitucional. Se atiene a la vigencia sociológica.

Constitución formal o normativa: como debe ser la estructura del estado. Está escrita, codificada es su normativa escrita. Se atiene al aspecto normativo.

Todo estado tiene una constitución real ya que es necesario contar con un conjunto de normas que regulen el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Todos los estados poseen un régimen político o sistema político. La constitución material es la constitución vigente y eficaz de un estado. La que se “materializa” en la realidad de los ciudadanos. Tiene vigencia sociológica, a diferencia de la formal que, primariamente, destaca la normatividad.

En cambio no todos los estados tienen una constitución formal en el sentido de un solo documento codificado que establece la estructura del poder y los derechos fundamentales. Por ejemplo, la Constitución de Reino Unido que está formada por una serie de convenciones y leyes no reunidas en un único cuerpo legal.

Tipos de constitución:

- Escrita (codificada) o no escrita (dispersa)
- Rígidas o flexibles
- Normativas, nominales o semánticas.
- Originarias y derivadas
- Cargadas de ideología e ideológicamente neutras.

Tipologías de la constitución:

- ★ Tipología de Posadas: Posadas dice que la constitución es un conjunto de garantías y la organización de un estado, las constituciones pueden ser:
 - ❖ Pactos: entre el rey y el pueblo, donde se acuerdan derechos y obligaciones (Napoleón en España, 1808).
 - ❖ Carta otorgada: por un monarca estableciendo libertades a sus súbditos.
 - ❖ Estatutos fundamentales: elaborados por asambleas (EEUU 1787 y Argentina 1853).
 - ❖ Imposiciones: del pueblo al rey (el restablecimiento en España por Fernando VII en 1823).
- ★ García Pelayo: para Pelayo existe una pluralidad del concepto de Constitución, de los cuales solo el primero fue importante para el derecho:
 - ❖ Constitución racional normativa: una vez establecido, se fijan las funciones del Estado asegurando los derechos individuales. Solo el que tiene poder constituyente (el pueblo) puede decidir sobre la constitución. Este tipo de constitución es la de Argentina.
 - ❖ Constitución Histórica: hay personas que consideran a la constitución como algo histórico y a la historia como rebelde a la razón y planificación. Y otras personas creen que la razón puede moldear la historia y planificar el futuro.

Pelayo dice que es producto de un desenvolvimiento en el tiempo como fue la constitución de Inglaterra.

- ❖ Constitución sociológica: forma de ser, y el resultado de estructuras y situaciones actuales. Pelayo sostiene que todo país que esté organizado políticamente tiene constitución.
- ★ Hermann Heller: este dice que la constitución no es un proceso sino un producto. Distinguió la constitución normada y la no normada. La constitución normada es la organizada, donde se intenta lograr un desempeño con las metas del estado. El contenido y validez de las normas está dado por quien recibe, que debe respetarla. El dice que una constitución es real cuando sus relaciones de poder son reales.
- ★ Schmitt: Este decía que existían 3 significados de la constitución:
 - ❖ Sentido absoluto: la manera concreta de ser, resultado del poder existente.
 - ❖ Manera especial de ordenación política y social: la supremacía de la constitución y la subordinación de la realidad social a dichas normas.
 - ❖ Real dinámica: normas supremas que son válidas cuando emana de un poder constituyente y se establece por voluntad del pueblo.
- ★ Hans Kelsen: Para él el estado de un ordenamiento jurídico tiene validez ya que existen normas inferiores respecto de normas superiores (constitución). Para Kelsen, una constitución formal es un conjunto de normas jurídicas que solo se modifica mediante un procedimiento especial establecido en la propia constitución y una constitución material, en cambio, es el conjunto de preceptos que aseguran la creación de normas jurídicas generales (las leyes).

Etapas del constitucionalismo:

- Constitucionalismo clásico: Esta etapa se caracteriza por la lucha contra las monarquías absolutas y la búsqueda de limitar el poder del gobierno. Surge en el contexto de la Ilustración y se ve influenciada por las revoluciones estadounidense (1776) y francesa (1789). Sus objetivos eran establecer la separación de poderes en 3 funciones: ejecutivas, legislativas y judiciales, establecer el estado de derechos y proteger los derechos individuales. Propiedades privadas
- Constitucionalismo social: Con el desarrollo industrial y el surgimiento de movimientos obreros y sociales, el constitucionalismo evoluciona para incorporar derechos sociales y económicos. La constitución de la ciudad de Querétaro en 1917, este constitucionalismo prevé los derechos del trabajo, derechos a la huelga, gremios, propiedad en función social.
- Constitucionalismo actual: el constitucionalismo se adapta a los nuevos desafíos globales, como los derechos humanos universales, la protección del medio ambiente y la globalización. Sus objetivos eran ampliar la protección de derechos, garantizar la participación ciudadana y adaptar las constituciones a los nuevos desafíos globales. 1853-60 queda sancionada la constitución de Argentina

La constitución Argentina

La constitución argentina fue sancionada el 1 de mayo de 1853 por el congreso general constituyente en Santa Fe, después de un largo período que comenzó en 1810, que por diferencias con los argentinos, no pudo concretarse hasta la caída de Juan Manuel de Rosas (1852).

Es escrita o codificada, relativamente rígida, garantista, normativa, derivada y cargada de ideología. Al ser una constitución escrita se la considera "ley suprema". Está reunida en un solo cuerpo de normas escritas, y se afirma que proviene en su origen de un poder constituyente.

Para lograr concretarse, la constitución argentina tuvo un proceso histórico:

1776→ Se crea el Virreinato de España

1810 → El rey Fernando cae preso en la última junta de Sevilla, por lo que cuando llega la noticia al Puerto, se discute en Tucumán a Cabildo abierto la posible independencia (22 de mayo), Castelli propone gobernarse ellos y a su vez Saavedra dice que todavía no se declare la independencia sino que se gobiernen en nombre del Rey creando así el primer Gobierno Patrio.

1813 → Se crea la Asamblea del Año 13 donde nace el himno Nacional, la escarapela y escudo.

1816 → San Martín combate a Perú para así declarar la independencia que se declara en Tucumán sin constitución, todavía no sabían qué modelo elegir si unitario o federales.

Unitarios → Cada provincia tenía una ley propuesta por el gobierno

Federales → Las provincias eran autónomas, cada una tenía su propia constitución bajo un sistema representativo, republicano y federal.

1819 - 1829 → Hubo intento de constituciones pero querían ser unitarias por lo que no se concluyó.

1826 al 1852 → No se logró una constitución debido a que había constantes peleas entre unitarios y federales

1852 → El 03 de febrero De Urquiza (federal) derrota a Rosas en la Batalla de Caseros, el luego reúne a todos en San Nicolás para ver qué hacer, se crea el Congreso Constituyente conformado solo por 13 provincias donde Buenos Aires no estaba incluida debido a que quería ser sede del puerto y de la aduana.

En septiembre de ese mismo año Mitre evita un golpe de estado y pone a Alsina como gobernador de la provincia y a él como ministro de gobierno.

1853→ En marzo se forma la constitución declarando a la confederación Argentina como representativa, republicana y federal, todas las provincias firmaron menos Buenos Aires. Por elección de las provincias Urquiza se declara presidente.

1859 → El 23 de octubre Mitre (unitario) es derrotado en la batalla de Cepeda, y el 11 de noviembre se firma el pacto de unión declarando Buenos Aires parte de la Confederación Argentina, aceptando que la aduana sea parte del Estado.

1861 → En la batalla de Pavón se enfrentan las tropas de Mitre contra Urquiza, pero Urquiza se retira de la batalla (quedándose solo con el poder de Entre Ríos) por lo que se rompe el pacto federal, Mitre decide declarar a la Confederación de Argentina todo bajo el poder de Buenos Aires. Las provincias pasan a subsistir con muy pocos recursos.

1862 → Mitre se declara presidente.

1868 → Sarmiento se declara presidente, busca civilizar al país, inventar un proyecto de colonización agrícola, funda colegios provinciales.

1874 → Avellaneda nuevo presidente, la economía Argentina se integra al mercado mundial (Ley de inmigración). Avellaneda sube Roca como General, el propone avanzar sobre la Patagonia, para dominar a los grupos originarios y tener más territorio (Campaña al Desierto).

Con la conquista al desierto concluye en que Roca se convierta en presidente, Buenos Aires se federaliza, Argentina se incorpora como exportador de materias primas, conformando el Estado Nacional.

1810 → El rey Fernando cae preso en la última junta de Sevilla, por lo que cuando llega la noticia al Puerto, se discute en Tucumán a Cabildo abierto la posible independencia (22 de mayo), Castelli propone gobernarse ellos y a su vez Saavedra dice que todavía no se declare la independencia sino que se gobiernen en nombre del Rey creando así el primer Gobierno Patrio.

1813 → Se crea la Asamblea del Año 13 donde nace el himno Nacional, la escarapela y escudo.

1816 → San Martín combate a Perú para así declarar la independencia que se declara en Tucumán sin constitución, todavía no sabían qué modelo elegir si unitario o federales.

Unitarios → Cada provincia tenía una ley propuesta por el gobierno

Federales → Las provincias eran autónomas, cada una tenía su propia constitución bajo un sistema representativo, republicano y federal.

1819 - 1829 → Hubo intento de constituciones pero querían ser unitarias por lo que no se concluyó.

1826 al 1852 → No se logra una constitución debido a que había constantes peleas entre unitarios y federales

1852 → El 03 de febrero de Urquiza (federal) derrota a Rosas en la Batalla de Caseros, luego reúne a todos en San Nicolás para ver qué hacer, se crea el Congreso Constituyente conformado solo por 13 provincias donde Buenos Aires no estaba incluida debido a que quería ser sede del puerto y de la aduana.

En septiembre de ese mismo año Mitre evita un golpe de estado y pone a Alsina como gobernador de la provincia y a él como ministro de gobierno.

1853 → En marzo se forma la constitución declarando a la confederación Argentina como representativa, republicana y federal, todas las provincias firmaron menos Buenos Aires. Por elección de las provincias Urquiza se declara presidente.

1859 → El 23 de octubre Mitre (unitario) es derrotado en la batalla de Cepeda, y el 11 de noviembre se firma el pacto de unión declarando Buenos Aires parte de la Confederación Argentina, aceptando que la aduana sea parte del Estado.

1861 → En la batalla de Pavón se enfrentan las tropas de Mitre contra Urquiza, pero Urquiza se retira de la batalla (quedándose solo con el poder de Entre Ríos) por lo que se rompe el pacto federal, Mitre decide declarar a la Confederación de Argentina todo bajo el poder de Buenos Aires. Las provincias pasan a subsistir con muy pocos recursos.

1862 → Mitre se declara presidente.

1868 → Sarmiento se declara presidente, busca civilizar al país, inventar un proyecto de colonización agrícola, funda colegios provinciales.

1874 → Avellaneda nuevo presidente, la economía Argentina se integra al mercado mundial (Ley de inmigración). Avellaneda sube Roca como General, él propone avanzar sobre la Patagonia, para dominar a los grupos originarios y tener más territorio (Campaña al Desierto).

Con la conquista al desierto concluye en que Roca se convierta en presidente, Buenos Aires se federaliza, Argentina se incorpora como exportador de materias primas, conformando el Estado Nacional.

La Constitución Argentina consta de 3 partes:

- ★ **Preámbulo:** contiene las pautas fundamentales del régimen, los fines y objetivos, los valores y el plan propuesto por los constituyentes. Comparte la juridicidad y la fuerza normativa de la constitución. Cuando alude a los "representantes del pueblo", da a entender que el pueblo es el titular del poder constituyente originario. Cuando añade "por voluntad y elección de las provincias" reconoce la preexistencia histórica de las provincias que en 1853 y 1860 dieron origen a la constitución. Cuando se refiere al "cumplimiento de pactos preexistentes", deja en claro que el poder constituyente ejercido por el pueblo de las provincias en 1853 y 1860 ha tenido base contractual o consensual en los instrumentos que fueron preparando, como antecedentes, la formación y el nacimiento del estado federal argentino. Cuando enuncia seis fines, esos son: _ constituir la unión nacional; _ afianzar la justicia: _ consolidar la paz interior; _ proveer a la defensa común; _ promover el bienestar general; y asegurar los beneficios de la libertad,
- ★ **Parte dogmática:** Va del artículo 1 al 43 de la Constitución. Su fin es limitar al Estado (art 28) y dar seguridad al individuo, reconocimiento de los derechos en el orden normativo. Ámbito que se refiere al modo o manera como se sitúan políticamente los hombres en el estado, tanto en la relación del hombre con el estado como en las relaciones con los demás hombres.
Los derechos que reconoce la Constitución son relativos (art 14).
Lleva el título de "Declaraciones, Derechos y Garantías".
Declaraciones son afirmaciones expresas incluidas en la constitución, que implican la adopción de determinadas posturas en relación con cuestiones políticas fundamentales, (art 1 y 2).
Derechos son las facultades que la constitución reconoce a sus titulares ya sean individuos o grupos sociales (art 14, 14 bis, 15, 16, 17, 19 y 20).
Garantías son instrumentos especiales que la constitución crea, para amparar y asegurar el ejercicio de ciertos derechos fundamentales al titular de estos (art 18 y 43)
- ★ **Parte orgánica:** Va del artículo 44 al 129. Se refiere a cómo está organizado el poder. Lo organiza el poder, el poder del estado se divide en: poder ejecutivo (en manos de un presidente), poder legislativo (compuesto de la cámaras de diputados que representan al pueblo y la cámara de senadores que representan a las provincias) y el poder judicial (en manos de los jueces, su máximo tribunal es la corte suprema de justicia de la nación) Ámbito referido al poder, a sus órganos, sus funciones, sus competencias, y las relaciones de órganos y funciones.

Ideología de la constitución Argentina:

- Construir la unión nacional
- Afianzar la justicia
- Consolidar la paz interior
- Proveer a la defensa común
- Promover el bienestar general
- Asegurar los beneficios de la libertad

Cláusulas transitorias: son 17 y se ocupan de proclamar la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur. Y del régimen de transición entre las viejas y las nuevas normas en vigencia luego de la reforma. Son disposiciones que se incluyen en una constitución, ley o reglamento con el propósito de regular la transición entre reforma y reforma.

Las normas constitucionales pueden ser:

- ❖ Declarativas: afirman un tema importante
- ❖ Programáticas: para poner en funcionamiento una cláusula necesitan que el poder legislativo la ponga en marcha mediante una ley.
- ❖ Operativas: entran en vigencia por sí solas, no necesitan de una ley para ponerla en marcha

UNIDAD 3: PODER CONSTITUYENTE

El **Poder Constituyente** es la competencia, capacidad o energía para constituir o dar constitución al Estado, para organizarlo, estableciendo su estructura jurídica-política. Es decir, el hecho político a través del cual el pueblo expresa su voluntad de constituir o de reformar la estructura jurídica del estado.

Poder constituido/subordinado: Nos representa, es creado por el pueblo, cuyas atribuciones/facultades están limitadas por el poder constituyente (ejecutivo-legislativo-judicial)

Clases:

Originario: Se ejerce en la etapa fundacional del estado para darle nacimiento y estructura. (revolucionario: se cambian las estructuras). Tiene como **titular** al pueblo o la comunidad, quien origina la constitución, le da organización política y jurídica al estado. Es ilimitado, no tiene límites de derecho positivo, no hay otra instancia superior que lo condicione. Aunque es ilimitado tiene en cuenta: Los límites que derivan del derecho natural (Valores de justicia, libertad, principios e ideales) , los límites que pueden derivar del derecho internacional público (tratados), o el condicionamiento de la realidad social, que se deben tener en cuenta para organizar al Estado (aspectos sociales).

Poder constituyente originario de la Argentina (1853-1860), se dice que fue un poder constituyente abierto ya que comenzó en 1853 y terminó en 1860 con la incorporación de Buenos Aires.

Derivado: se ejerce para reformar una constitución preexistente mediante el procedimiento que la misma ha previsto, por eso, está sujeto a procedimiento, condiciones y hasta prohibiciones que la constitución precedente puede contener . Es limitado, se advierte en las constituciones rígidas y flexibles. Además debe tener en cuenta los límites con respecto a tratados internacionales, que se han incorporado al derecho interno.

Tipos de Constituciones:

- 1) Rígida: Se refiere a que es difícil reformarla, tiene procedimientos orgánicos/rigurosos para evitar las reformas constitucionales. Puede ser:
 - Rigidez orgánica (órgano especial para reforma)
 - Rigidez formal (varios procesos a llevar a cabo)

- 2) Flexible: Mecanismo de legislación común, se modifican las normas constitucionales como se modifica una ley común, no tiene procedimiento. El mismo órgano legislativo (Parlamento o Congreso) hace la reforma. (Inglaterra).
- 3) Pétreo: Irreformable.

¿Por qué después de la reforma del año 1994 se dice que nuestra constitución nacional es "RELATIVAMENTE RÍGIDA"? Nuestra constitución era rígida porque para reformarla se debía seguir un proceso dificultoso y realizarse a través de un órgano especial, a partir de la reforma de 1994 se incorpora que los tratados internacionales de DDHH tienen jerarquía Constitucional, están por encima de las leyes y conforman junto a la CN, la ley suprema, el bloque constitucional. Por eso se flexibilizó, ya que, si Argentina firma otro tratado modifica la CN sin seguir el proceso establecido en el art. 30

Reforma de la Constitución Nacional: ¿cómo hacemos para reformar la constitución nacional? los establece la constitución originaria (art. 30) por eso el poder constituyente derivado está limitado

Contenidos pétreos: El art. 30 dice que la constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, "toda" la constitución y "todas" sus normas son susceptibles de reforma, y que nada le queda sustraído. La constitución se puede reformar en el "todo" o en "cualquiera de sus partes" significa que "cuantitativamente" se la puede revisar en forma integral y total. Pero "cualitativamente" no, porque hay "algunos" contenidos o partes que, si bien pueden reformarse, no pueden alterarse, suprimirse o destruirse, **los contenidos pétreos**.

En nuestra constitución, **los contenidos pétreos no impiden su reforma, sino su abolición**. Ellos son: la forma de estado democrático; la forma de estado federal; la forma republicana de gobierno; la confesionalidad del estado; Lo prohibido sería: reemplazar la democracia por el totalitarismo; reemplazar el federalismo por el unitarismo; sustituir la república por la monarquía; suprimir la confesionalidad para imponer la laicidad.

- 1) cláusulas pétreas explícitas: expresado textualmente
- 2) cláusulas pétreas implícitas: "si la sociedad puede mantener sus valores"

Procedimiento de reforma:

1° ETAPA Preconstituyente / Iniciativa:

- Está a cargo del congreso "**único facultado**", la norma escrita del **art. 30** le encomienda **declarar la necesidad de la reforma** y sólo fija un quórum agravado (consenso) de votos, se necesita el voto de las 2/3 partes sobre los miembros totales de cada cámara (senadores y diputados).
- ¿Sobre qué total de miembros se toma ese quórum: del total "completo" de miembros, del total de miembros "en ejercicio", o del total de miembros "presentes"? Se toma del total de miembros en cada cámara por separado, interpretando la constitución en la totalidad de sus normas. (**Perón en 1949 tomo sobre el total de los presentes**)
- **Declaración de la necesidad de reforma**, es un acto política, no es un acto de contenido legislativo, por ende, no es una ley. Por eso no es susceptible de veto presidencial.

- El congreso debe puntualizar los contenidos o artículos que considera necesitados de revisión. La fijación del temario determina la materia sobre la cual pueden recaer las enmiendas. La convención no queda obligada a introducir reformas en los puntos señalados, pero no puede efectuarlas fuera de ellos. **Establece el límite para el órgano que realice la reforma, debe tener los artículos o las cláusulas/temáticas a reformar.**
- El congreso puede fijar plazo a la convención, Es optativo. El art. 30, consiente cualquiera de las dos. Si el mismo se vence, la convención se disuelve. Y pierde su habilitación para continuar reformando. Las reformas efectuadas después del vencimiento del plazo, se las tomaran como **INCONSTITUCIONALES**.

2° ETAPA Constituyente / Revisión:

- Esta ya no pertenece al congreso, ni siquiera con procedimiento agravado.
- La constitución la remite a un órgano ad-hoc **(a defecto: se crea solo p/un fin determinado y luego desaparece)** o especial, que es la convención reformadora/constituyente convocada a efectos de la reforma, que ejerce poder constituyente derivado. **Esta convención no es soberana, tiene un límite (la declaración).**
- El art. 30 no dice cómo se compone la convención, ni de dónde surge. El derecho espontáneo determina que se convoca al cuerpo electoral p/elegir convencionales constituyentes, es decir, **el pueblo vota a sus representantes convencionales (voto popular)**. El congreso podría establecer a quiénes componen la convención. Lo que no puede es integrar la convención con sus propios legisladores.

Por último existe la etapa de ratificación, que vendría a funcionar para entrar en vigencia, no existe en nuestra constitución.

La convención tiene límites: en primer lugar, los contenidos péticos; en segundo lugar, el temario fijado por el congreso al declarar la necesidad de la reforma; **se puede rechazar una reforma pero no reformar las temáticas o los artículos que no están en la declaración;** en tercer lugar, el plazo, si es que el congreso se lo ha fijado. También hay un límite heterónomo proveniente de los tratados internacionales preexistentes incorporados al derecho argentino.

Las reformas de la Constitución Argentina:

- **1853 (Santa Fé):** mayo de 1852, vencido Rosas en Caseros, las provincias de la Confederación Argentina firmaron el Acuerdo de San Nicolás, por el que convocaron a un Congreso Constituyente, pero Buenos Aires se separó de la Confederación, ya que, no aceptó transferir el poder que se le reservaba, relacionado a la igualdad de representación en el congreso (dos diputados por provincia y a la nacionalización de la aduana) y no participó del Congreso. La Constitución fue aprobada sin Bs. As. el 1 de mayo de 1853 en la Ciudad de Santa Fe y jurada el 25 de mayo, rigiendo sólo para trece provincias. Esta CN tenía una cláusula que decía que por 10 años no podía reformarse.
- **1860 (Buenos Aires):** fue resultado del Pacto de San José de Flores, Buenos Aires volvió a ser parte de la Confederación Argentina y se estableció que podría proponer reformas a la Constitución Nacional de 1853. La reforma se hizo sin respetar la prohibición. La revisión del año 1860 integra el ciclo del poder constituyente originario,

que quedó abierto en 1853. Las principales modificaciones fueron: La eliminación del artículo que establecía que la Capital Federal sería la ciudad de Buenos Aires; La obligación de que los derechos de importación sean uniformes en todo el país ; La eliminación por cinco años de los derechos de exportación ; etc.

- **1866 (Bs. As.):** Estuvo motivada por reordenar los ingresos del Estado nacional y para mantener vigentes los impuestos a las exportaciones que habían caducado (establecido en 1860) . La reforma modificó dos artículos referidos a los derechos de exportación: el **art. 4**, para eliminar el vencimiento de 1866, y el **art. 67, inc. 1**, para restablecer la facultad del Congreso Nacional para imponerlos. **No hay aduanas internas, la única aduana es el puerto de Bs. As.**
- **1898 (Bs. As.):** Necesidad de adecuar la Constitución al crecimiento del país. Amplió la base poblacional para la elección de diputados nacionales y modificó **la Ley de Ministerios** (fijó su número en ocho, lo que trajo problemas cuando siguió creciendo el país), Se agrega el censo cada 10 años.
- **1949 (No Vigente):** Se incorporan nuevos derechos sociales (los de segunda generación) y las nuevas funciones del Estado "estado de bienestar". Fue promovida y **sólo rigió en el gobierno de Perón**. Reconoció la igualdad jurídica del hombre y la mujer, incorporó la función social de la propiedad, estableció la autonomía universitaria, los derechos de la niñez y la ancianidad, el hábeas corpus, derechos laborales (no incluyó el Derecho de Huelga) y facultades de intervención del Estado en la economía. También estableció la reelección indefinida del presidente, cuyo mandato era de seis años (no estaba contemplado en el temario de la ley de reforma dictada por el Congreso). **Única reforma total, "constitución de la justicia social", fue declarada inconstitucional el 27 de abril de 1956 por el Gobierno de facto, que emitió una proclama de carácter constitucional, declarando "vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898, y exclusión de la de 1949"**
- **1957 (gobierno de facto):** La dictadura (Aramburu) por decreto 3838 estableció "la necesidad de reformar la Constitución" y convocó a elecciones de convencionales constituyentes para convalidar la derogación de las reformas de 1949 y realizar, nuevas reformas constitucionales. Se logró sancionar el **artículo 14 bis**, referido a los Derechos Sociales.
- **1966:** el gobierno de facto dicta el Estatuto de la Revolución Argentina integrado por 10 artículos que tenía preeminencia sobre la Constitución Nacional que permaneció vigente, sin el carácter de norma suprema.
- **1972:** fue transitoria, y rigió hasta el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Su vicio deriva de haber sido realizada totalmente por el poder de facto, que dictó el denominado Estatuto Fundamental con el contenido del texto modificado. **Esta y la anterior no cuentan como reformas.**
- **1994 (última reforma) :** La ley declarativa 24.309 presentó el llamado **núcleo de coincidencias básicas**, el conjunto de trece temas o puntos allí reunidos tuvo carácter indivisible y hermético. Conforme al art. 2, la ley 24.309 estipuló que -la finalidad, el sentido y el alcance de la reforma se expresa en el contenido del núcleo de coincidencias básicas-. Se prohibió introducir reformas en los 35 primeros artículos de la CN. Y el art. 5° de la ley 24.309 dispuso que el núcleo de trece puntos debía votarse sin división posible y en bloque, todo por sí o por no, es decir no se podía debatir cada punto individualmente, se lo denominó la **"cláusula cerrojo"**. Se le

estaba limitando a la convención su competencia reformadora a una simple ratificación, el art. 30 de la constitución dispone que la reforma "no se efectuará sino por una convención convocada al efecto", "efectuar" la reforma no equivale a tener que aceptar o rechazar una enmienda ya elaborada por el congreso, sin posibilidad de modificarla. Aunque se permitió a la convención tratar libremente otros 16 temas, el artículo 6 de la ley 24.3809 anulaba cualquier modificación fuera de las competencias del Congreso, sin embargo la convención esquivó el límite incluyendo en el reglamento interno una norma equivalente a la que en la ley 24.309 establece la cláusula cerrojo, dando la impresión de que la decisión era suya y no del Congreso.

En el **Pacto de Olivos** se unieron los dos partidos políticos mayoritarios Menem (presidente-peronista) y Alfonsín (radical): incorporó nuevos Derechos y Garantías (**art 43**), amplió los de segunda generación, incorporó derechos de tercera generación (colectivos), fijó normas para defensa de la democracia y la constitucionalidad, Cambiaron la duración del mandato presidencial de 6 a 4 años con posible reelección, redujeron el mandato de los Senadores de 9 a 6 años, agregaron la iniciativa popular, crearon el consejo de la magistratura y el Jury de Enjuiciamiento, Los tratados internacionales de DDHH tienen jerarquía Constitucional y se agregó la doble vuelta o Balotaje.

Mutaciones Constitucionales: cambios que operan en la realidad del mundo jurídico pero no son recogidas formalmente en la CN.

- **ADICCIÓN:** Son circunstancias no previstas que se "normalizan" y se tienen por válidas (Así la existencia real, y obligatoriedad de los Partidos Políticos de canalizar a través suyo las postulaciones, siendo que hasta 1994 no se mencionaban en la Constitución)
- **SUSTRACCIÓN:** Cuando una norma o institución pierde vigencia porque una costumbre distinta se ha impuesto o porque ha caído en desuso. (la normativa que perduró en la CN escrita, referida a las comunicaciones religiosas y nombramientos de obispos de la Iglesia católica, que habían sido acotadas)

UNIDAD 4:

Supremacía Constitucional

La CN, es la super ley/ley suprema. Norma fundamental del sistema jurídico, en ella están contenidas las pautas fundamentales del estado (**ART 31**). el art.31, fija la jerarquía de las normas y un orden de prelación legal. Que sea la "superley", genera:

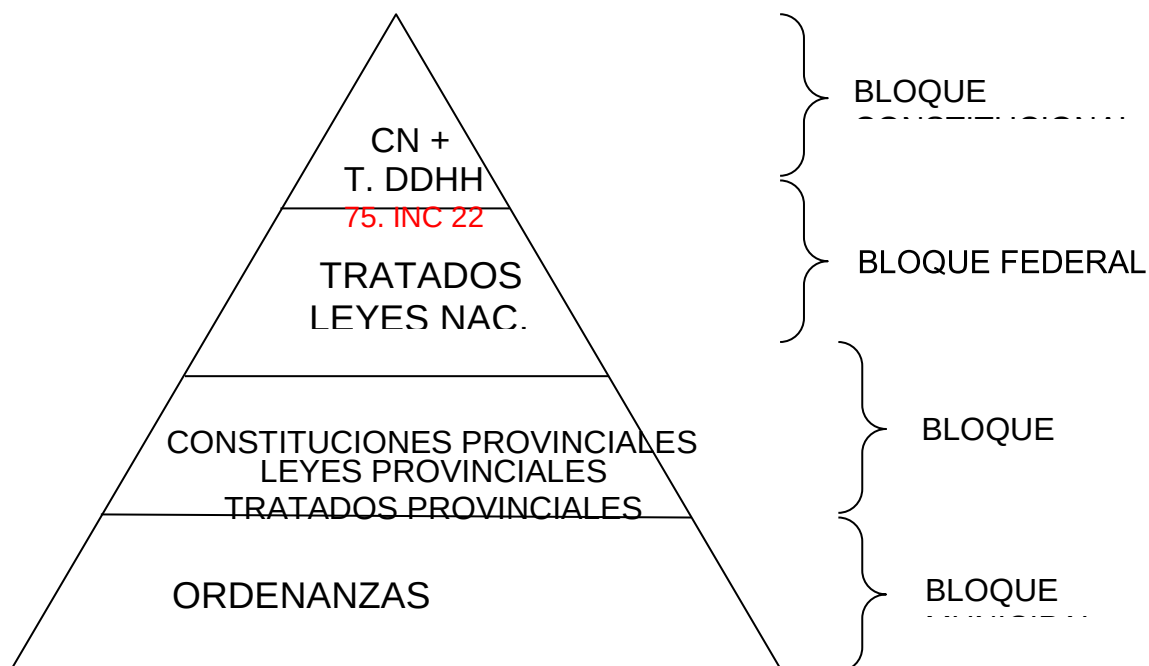
- 1) que sea la fuente de la que emanan las demás normas del orden jurídico positivo.
- 2) Para que una norma/acto sea válido debe estar enlazado a una cadena ininterrumpida de normas constitucionalmente válidas.

existen 2 criterios para que una norma sea válida:

- 1) **Formal:** Formalmente válida cuando ha sido dictada por un órgano respecto al procedimiento previsto en la CN.
- 2) **Material:** Materialmente válida cuando su contenido no contradiga la CN.

La **Supremacía constitucional** significa que la CN es la “fuente primaria y fundante” del orden jurídico estatal y dispone cual es la gradación jerárquica del mismo orden. La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico, que se escalona en planos distintos, desde el bloque constitucional, hasta el bloque municipal. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la CN. Cuando esa relación de coherencia se rompe, hay un vicio/defecto, llamado inconstitucionalidad. tiene dos sentidos, un sentido fáctico, propio de la constitución material, significa que la constitución o derecho constitucional material es el fundamento y la base de todo el orden jurídico-político de un estado y un sentido que apunta a la noción de que la constitución formal, revestida de superlegalidad, obliga a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella. Eso envuelve una formulación de deber-ser; todo el orden jurídico-político del estado debe ser congruente o compatible con la constitución formal. La supremacía de la constitución se vincula con la distinción entre el poder constituyente que le da origen, y el poder constituido que, por serle infraconstitucional, no debe vulnerar a la constitución y debe darle cumplimiento.

Jerarquía constitucional:



Bloque constitucional: CN + los tratados internacionales DDHH del 75 inc 22, son todos tratados que complementan a la constitución en las condiciones de su vigencia (en las condiciones que se firmó el tratado y con las reservas que la Argentina hizo). No todos tienen jerarquía constitucional, sólo los enumerados en el (art 75. inc 22) los demás tienen jerarquía superior a las leyes pero no integran el bloque constitucional. El art. permite que nuevos tratados adquieran jerarquía o se denuncien (bajen de categoría), a través de la mayoría agravada de $\frac{2}{3}$ de la totalidad de los miembros de cada cámara.

tratados que se les dio jerarquía post reforma del 94:

- convención sobre la desaparición forzada de personas (1997)
- Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (2003)

→ Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Bloque federal: Tratados internacionales y concordatos (tratados que se firman con el vaticano o santa sede) la palabra dada internacionalmente tiene valor superior a las leyes nacionales (Fijan políticas/leyes); Decretos Nacionales (Complementan y dan detalle a la ley/políticas)

bloque provincial: Constituciones provinciales, el gobierno federal le garantiza a las provincias el goce y ejercicio de sus derechos, es decir, la facultad de poder dictar sus propias constitución, pueden reconocer más derechos que los nacionales pero no menos.

Art 5 y 123.

Autonomía: Entes que son capaces de poder dictar su propia norma fundamental y regirse por ella. **Autarquía:** Entes en los cuales la norma que las crea les es impuesta (la universidad). Las provincias Argentinas son autónomas, ya que, son preexistentes a la nación y conservan todo el poder no delegado a la nación (Art 122)

art 5: se le permite a cada provincia dictar su constitución efectuándose bajo el sistema representativo y republicano (congreso provincial-gobernador-división de poderes) y se deben asegurar la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria.

art 123: no solo hay que asegurar un régimen municipal, hay que darle autonomía a los municipios, regulando c/provincia el alcance de esa autonomía, c/ municipio puede dictar su carta orgánica/convención, menos en Santa Fe- Mendoza-Buenos Aires.

autonomía municipal:

- dictan sus propias leyes
- son necesarios
- base territorial/sociología/histórica

Control de Constitucionalidad:

La supremacía exige, para su eficacia, la existencia de un sistema garantista que apunte a la defensa de la constitución y al control amplio de constitucionalidad; Por eso se forma el control de constitucionalidad: el mecanismo o remedio procesal, tendiente a defender y restaurar la supremacía constitucional violada por una norma de grado inferior. Para que se ejerza control, se necesitan de ciertas condiciones:

- Una Constitución rígida (mecanismo de reforma complejo, diferente al de una ley común).
- Un órgano de control independiente del órgano controlado.
- Órgano de control, tenga facultades decisorias.
- Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control.
- Sometimiento de todo el mundo jurídico al control y respetar la CN.

Clasificación de control:

Por el **ÓRGANO** a cuyo cargo está el control:

- **Político:** el control lo realiza un órgano que no está dentro de los tres poderes, Extrapoder, control anterior a la norma (Consejo Constitucional Const. Francesa de 1958)
- **Jurisdiccional:** "control ejercido por jueces" es decir está en manos del poder judicial, por ejemplo Argentina.
 - 1) **Difuso:** Cualquier juez, de cualquier rango y materia puede declarar la inconstitucionalidad de la norma (Argentina)
 - 2) **Concentrado:** dentro del poder judicial existe un órgano específico al que se elevan las cuestiones de inconstitucionalidad o validez de la norma, máximo tribunal. (Italia-España).

Por el **Procedimiento** de control:

- **Por vía de acción:** Aquellas acciones directas de inconstitucionalidad que se piden para declarar la invalidez de la norma.
- **Por vía de excepción:** Cuestiones que se ventilan que tienen otra finalidad como una indemnización/divorcio y para eso es necesario previamente resolver la inconstitucionalidad o no de esa norma.
- **Por elevación de caso:** cuando hay problema de inconstitucionalidad en un caso, se eleva a un órgano superior. Este órgano, resuelve esa cuestión. Y el caso sigue en el juez que está tratando el tema.

por los **sujetos** que pueden pedir la declaración.

- El titular de un derecho que padece agravio por una norma
- Cualquier persona
- El ministerio público
- Un tercero
- El propio juez de la causa.

Por los **Efectos:**

- **Erga Omnes** "Más allá del caso concreto", puede ser que el órgano mande a derogar la norma al órgano que la dictó o que la derogue.
- **Inter Partes** "Sólo del caso concreto". El efecto es solo para el caso que llegó a la justicia.

Control de constitucionalidad en la Argentina: es Judicial (en manos de jueces); Difuso (cualquier juez); letrado (porque son abogados); Permanente (siempre hay algún juzgado de turno); reparador (intenta volver al estado anterior al dictado de esa norma); Sujetos que la promueven: a pedido de parte, titular actual de un derecho o un interés legítimo no un tercero; Vigila normas, actos o omisiones; Efecto Interpartes; Efecto retroactivo y restitutivos (declarada la inconstitucionalidad de la norma, actúa para atrás).

Límites del control: las cuestiones políticas no justiciables

La materia controlable, es amplia y la Constitución Nacional no excluyó del control ningún tipo de causa, fue la propia Corte Suprema la que postuló la obligación de los jueces de abstenerse de ejercer el control de constitucionalidad en las "cuestiones políticas", ya que

están constituidas por el resultado del ejercicio de facultades privativas de los poderes políticos (Legislativo y Ejecutivo). (La jurisprudencia ha acuñado una norma de derecho judicial, que importa una fuerte detracción; no se juzgan ni se controlan en su constitucionalidad las llamadas **cuestiones políticas** que, por tal inhibición, se denominan también "no judiciales" o "no justiciables"). Ellas son la **declaración del estado de sitio y de intervención federal en las provincias**, la declaración de utilidad pública de un bien para expropiarlo, la declaración de guerra, la celebración de paz, las declaraciones de emergencia, los actos propios de las relaciones exteriores, el indulto o la conmutación de penas, etc.

Fallo Fayt: argumentó que toda norma puede ser objeto de control judicial de constitucionalidad, inclusive la propia Constitución (En el caso, la Norma Transitoria 11 por entender que la Convención Reformadora había excedido sus facultades).

Antes de 1994 los jueces no tenían tiempo de mandato limitado, durante la reforma, el presidente Menem le dio mandato a la convención constituyente para que introduzcan el "régimen vitalicio" para que los jueces se jubilen a la edad de 75 años, debido a su mala relación con el juez Fayt; al introducir una reforma que no estaba en la declaración la convención violó el principio que establece que la constitución no es soberana, ya que su límite es la declaración. En 1995 cuando Fayt cumple los 75 la corte suprema declara la modificación del **art. 99, inc. 4** como inconstitucional.

Fallo schiffrin: Quería que aplicaran el mismo criterio que en el caso de Fayt pero la corte suprema no se lo concedió y se volvió a aplicar el límite de los 75 años.

FALLO MADISON

1. DESCRIBA EL CONTEXTO HISTÓRICO POLÍTICO.

En el año 1801, el Presidente John Adams del partido federal, antes de dejar el cargo realizó una serie de nombramientos, dentro de los cuales Marbury, Ramsey, Harper y Hooe fueron designados como Jueces de Paz de Columbia. Al asumir el cargo de presidente, Jefferson, del partido republicano demócrata que favorecía un gobierno más limitado y el fortalecimiento de los derechos de los estados. Esto fue visto como una "revolución" porque fue la primera vez en la historia de los EE. UU. que el poder se transfería pacíficamente de un partido a otro. Este evento estableció un precedente importante para la estabilidad política en el país.

2. PARTES DE ESTE JUICIO: ¿QUIENES DEMANDAN? ¿QUIENES SON DEMANDADOS? ¿QUIÉN PRESIDE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA?

Los demandantes son Marbury, Ramsey, Harper y Hooe. Por otro lado, el demandado es Madison. Los que presiden la Corte Suprema de Justicia son Marshall, Patterson, Moore, Cushing, Washington, Case.

3. ¿CUAL ES EL PLANTEO QUE REALIZA MARBURY? ¿TIENE DERECHO?

El caso se inició porque en el gobierno de Adams, él había firmado las designaciones como Jueces de Paz de Columbia y había sido sellado por el Secretario de Estado, John Marshall, y los nombramientos debían ser entregados. Al asumir Jefferson, esas designaciones fueron retenidas y prohibidas su entrega. Marbury

planteaba que la retención de un documento oficial, como era el caso de ellos, era un crimen punible ante la ley y , por ello, iniciaron la demanda en la Corte Suprema. Estaba en su derecho reclamar esto ya que los documentos ya eran válidos aunque el partido político había cambiado.

4. ¿EMITIÓ LA CORTE SUPREMA EL MANDAMIENTO PARA QUE EL SECRETARIO DE ESTADO EXPIDIERA LA DESIGNACIÓN? SI. NO

La Corte Suprema no emitió el mandamiento para que el Secretario de Estado expidiera la designación porque según el artículo 3 sección 2 de la Constitución de EEUU, la Corte Suprema tiene jurisdicción si el caso es apelado por Corte inferiores, en este caso, fue iniciado en la Corte principal.

5. ¿QUÉ ACTO DE GOBIERNO DECLARA INCONSTITUCIONAL LA CORTE SUPREMA?

El acto de gobierno que la Corte Suprema declara inconstitucional es la sección 13 del Judiciary Act de 1789.

6. ¿QUÉ NORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE EE.UU VULNERA LA JUDICIARY ACT?

La parte del Judiciary Act de 1789 que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en Marbury vs Madison violaba el Artículo 3 de la Constitución, específicamente al exceder los límites de la jurisdicción original de la Corte Suprema establecidos por ese Artículo. Esta decisión estableció el principio de la revisión judicial, que permite a la Corte Suprema revisar y anular leyes que considere en conflicto con la Constitución

7. ¿CUAL DE LOS 3 PODERES DEL ESTADO RESULTA CON LAS FACULTADES RESTRINGIDAS POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DECLARADA POR LA CORTE SUPREMA?

La inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema restringió las facultades del poder legislativo, debido a que antes de Marbury vs Madison, aunque existía la idea de que las leyes debían cumplir con la Constitución, no había un mecanismo establecido ni un proceso claro para que el poder legislativo revisara la constitucionalidad de las leyes. El caso Marbury estableció el control de constitucionalidad, que permite verificar si las normas/leyes se ajustan a la constitución; ese poder de revisión y consolidó el rol del Tribunal Supremo como el árbitro final en cuestiones constitucionales.

8. ¿POR QUÉ SE CONSIDERA ESTE FALLO COMO EL LEADING CASE EN MATERIA DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL?

Este fallo se considera como leading case en materia de supremacía constitucional ya que reafirma que la Constitución está por encima de cualquier otra ley. Además establece el principio Revisión Judicial, que permite a los tribunales declarar inconstitucionales las leyes declaradas por el congreso. Le da la capacidad a la Corte Suprema de actuar como “guardián” de la constitución, ya que ninguna ley puede ser válida si la contradice. Su influencia persiste hoy en día, guiando decisiones legales sobre el papel de la Constitución y el alcance del control judicial.

UNIDAD 5 : EL GOBIERNO

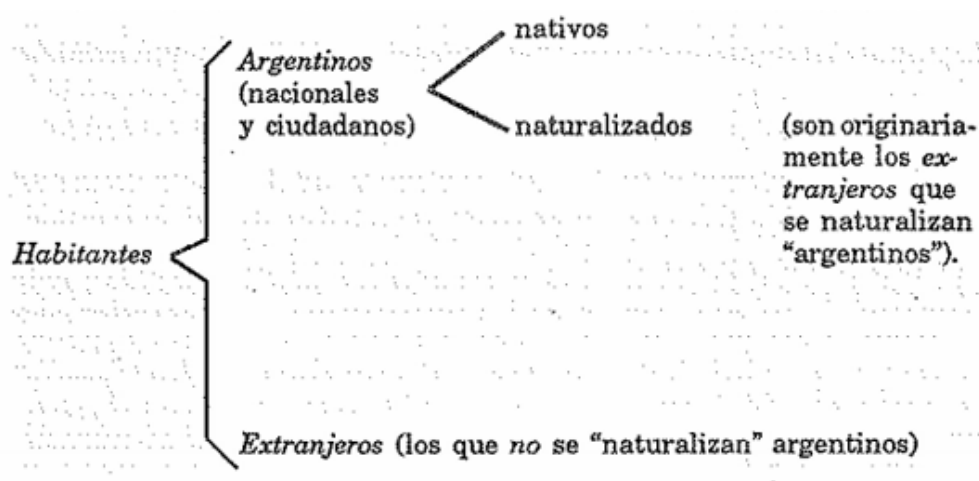
Formas de gobierno y formas de estado. Democracia. Totalitarismo. Autoritarismo. Sistema Parlamentario. Sistema Presidencialista. Concepto. Diferencias. Forma de Gobierno Argentina: Forma representativa. Las formas semidirectas: Iniciativa popular y Consulta popular: Tratamiento

- Constitucional y legal. La forma republicana: Concepto. Caracteres.

LOS ELEMENTOS DEL ESTADO

A) La población: hombres que en su convivencia forman grupos, asociaciones, instituciones, etc. Y se relacionan en interacciones y procesos sociales.

- Nuestra constitución utiliza la palabra habitantes para mencionar a los hombres que integran la población
- La población estable se puede denominar pueblo y la flotante solo población. También se llama pueblo a la parte de la población con derechos políticos, el cuerpo electoral.
- La población se compone según nuestra constitución formal de dos clases de hombres.
 - Los nacionales o ciudadanos.
 - Los extranjeros no naturalizados.
- ART 20 reconoce a los “extranjeros” los mismos derechos civiles del “ciudadano”. Todo ciudadano es nacional y todo nacional es ciudadano, quien no es nacional o ciudadano es extranjero.



B) El territorio: base física o espacio geográfico donde se asienta la población. Sus límites deben ser “arreglados” por el congreso, conforme el art. 75 inc. 15 de la constitución. Abarca:

- a) El suelo
- b) El subsuelo
- c) El espacio aéreo
- d) Un espacio marítimo a partir del litoral marítimo.

C) El poder: capacidad, competencia o energía que el estado dispone para cumplir su fin. Requiere ser puesto en acto. Lo ejercen los gobernantes, titulares o detentadores del poder.

- D) El gobierno: conjunto de órganos que ejercen el poder del estado a través de sus diversas funciones. Ejercen el mandato que el pueblo les dio a través del voto. Hay dos tipos de gobierno:
- a) De jure, de derecho. Accede a través del voto.
 - b) De facto, de hecho. Accede por la fuerza.

Diferencia entre Nación y Estado: la Nación es una “comunidad” de hombres. Se diferencia del estado ya que la Nación no puede organizarse, no puede adquirir estructuras que la institucionalicen. No tiene ni puede tener poder, no se politiza, no es un sujeto de derechos. Nación y Estado no solo son diferentes, si no que la nación no deviene del estado.

El Estado es un ente político organizado en forma de régimen político, y entre los cuatro elementos que lo componen (población, territorio, poder y gobierno) hay uno, el gobierno, que importa una estructura de órganos que ejercen las funciones del poder, por lo que se las formas de estado serán las formas de organización del estado mismo y las formas de gobierno serán únicamente las formas de organización del elemento gobierno.

FORMAS DE ESTADO: ¿Cómo se gobierna? Modo en el que se ejerce el poder, quien quiera sea el titular del mismo.

1. Territorio- Poder

- Centralizada: Unitaria.
- Descentralizada: Federal. El poder
- Confederal: Asociación de Estados

2. Población -poder

- Democracia
- Autocracia
- Totalitarismo

FORMAS DE GOBIERNO: ¿Quién gobierna? ¿Por donde pasa el poder? Se ocupa de los titulares del poder, sus funciones y las relaciones entre ellos.

1. Clásicas

- Monarquía
- Aristocracia
- Democracia

2. Actuales

- Presidencialismo
- Parlamentarismo
- República

Formas de Estado Territorio- Poder

- **Unitaria:** poder centralizado en un único lugar territorial. Hay un único centro decisional de poder. Ejemplo: Francia, todo está centralizado en París.
- **Federal:** descentralización del poder, el grado de descentralización se define en la constitución. Hay pluralización del poder en las zonas territoriales que componen a ese Estado federal. Las estructuras menores pueden decidir, tienen facultades decisionales. Ejemplo: Suiza, **no está relacionado con el territorio**.
- **Confederación:** son Estados independientes que se unen mediante la firma de un tratado. Cada Estado tiene soberanía y dos derechos principales: **1.** Secesión (separarse). **2.** Nulificación, anular una decisión que toma el órgano central. EE UU fue una confederación y en Argentina también fuimos.

Cuanta más descentralización hay, significa más diversificación por lo que se toman mejores decisiones.

Formas de Estado Población-Poder

- **Democracia:** reconocimiento y respeto de la dignidad, libertad y derechos del hombre.
- **Autoritarismo:** restricción, suspensión, de los derechos humanos y la dignidad y libertad del hombre. Son intermedias. Generalmente es a través de golpes de Estado o **Estado de sitio**. Los derechos se suspenden de a poco, pueden terminar negando los derechos o volver a una democracia. No llega a absorber totalmente la vida humana y social ni a avasallar completamente la dignidad de la persona.
- **Totalitarismo:**
 - Negación total de las libertades y derechos de los hombres. Los derechos o libertades son otorgados.
 - Es antidemocrático, la antítesis de la forma democrática. Asfixia la vida humana social y desconoce la dignidad de la persona.
 - Hay intervencionismo del estado en todos los ámbitos de la vida personal, opinión pública regimentada, copamiento de los medios de expresión, propaganda política y persecución.
 - Ejemplo: Mussolini y el régimen fascista, régimen soviético y régimen nacionalsocialista, instaurado por Hitler. Siglo XX, un siglo que se suponía que era de avances. Criterio de Apreciación Nacional (de los tratados internacionales).
 - El totalitarismo es una cosmovisión política que predica que el estado tiene en sí mismo su propia razón, "la razón del estado": el estado es un fin en sí mismo, existe para su propio bien y grandeza. Reminiscencias de Hobbes y Maquiavelo.
 - El poder del estado totalitario "lo puede todo" porque ideológicamente el fin del estado totalitario lo abarca todo. No es el estado para el hombre, si no el hombre para el estado. Es una ideología transpersonalista, busca fines más allá de la persona.

El totalitarismo es un monismo triple: monismo sociológico, monismo político y monismo jurídico.

- Es un monismo sociológicamente ya que en las tres áreas se concibe una sola realidad primaria y básica, la sociedad, al hombre lo considera en

función de la sociedad, no vale por sí mismo si no por ser miembro de la sociedad. Esta ideología deja al hombre sin vida propia.

- Jurídicamente es un monismo ya que maneja su propia concepción del derecho, afirmando que el derecho natural no existe, y que solo existe el derecho positivo que el estado crea. Sí admite que el hombre sea titular de derechos, estos son otorgados.
- Políticamente es monista porque en vez de concebir al poder político como el poder social más alto y supremo, lo considera el único.

También podría dividirse en dos: estado democrático y estado no democrático (autoritarismo y totalitarismo)

Las formas de estado población- poder, reflejan cómo se ejerce el poder frente a los hombres, esa misma relación se resuelve de acuerdo a la situación o status político que tiene el hombre dentro del estado, este status puede ser de reconocimiento de su dignidad, libertad y derechos o de no reconocimiento. Por lo que decimos que las formas de estado implican estilos de convivencia política.

Diferencia entre absolutismo y totalitarismo: el absolutismo político significa ausencia de control sobre el gobernante y ausencia de responsabilidad del gobernante frente a la comunidad. El gobernante puede ejercer el poder de manera arbitraria o tiránica, como también puede ser que ejerza con moderación y justicia. No habrá técnicas y procedimientos para limitarlo o rendir cuentas de su ejercicio de poder. Lo que haga en uso de su poder dependerá de él. Por ejemplo en el absolutismo de Roma había un esquema totalitario, porque el estado "lo podía todo", en cambio en la polis griega también había absolutismo pero el fin del estado era el bien común.

Formas de Gobierno Clásicas: clasificación cuantitativa de Aristóteles con un criterio cualitativo, el fin para el cual el gobernante ejerce el poder.

- **Monarquía:** gobierno de una persona. Se convierte en tiranía, gobernante que se ocupa de su propio bienestar, es un déspota.
- **Aristocracia:** gobierno de un grupo de personas. Se convierte en oligarquía, un grupo de gobernantes atiende al bien de los ricos.
- **Democracia:** gobierno de todos. Se convierte en demagogia, el pueblo gobierna para el bien de los pobres.

Se habla de formas puras de gobierno, pero que cuando se degeneran son impuras. Se desvía el objetivo del gobierno y no tienden al beneficio de toda la sociedad, si no un bien particular. Así la monarquía se transforma en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia.

Polibio: elabora la forma mixta de gobierno, en la que se asocian y combinan todas, aportando cada una su principio fundamental. Según él esta forma permite superar el cambio al que conducían las seis formas de Aristóteles. Se aplica en la república romana: principio de unidad propio de la monarquía en el consulado, el principio de selección de la aristocracia en el senado y el principio popular de la democracia en los comicios.

Maquiavelo: principados y repúblicas.

Montesquieu: retoma la clasificación tripartita pero con formas originales: monarquía, república (dividida en república aristocrática y democrática) y despotismo.

Formas de Gobierno Actuales

Parlamentarismo:

- Lo más importante son las ideas.
- Eje de poder: Parlamento.
- El poder ejecutivo es agente del parlamento. El poder ejecutivo es el gabinete presidido por el primer ministro.
- Rige en Europa, Asia y Canadá.
- Nace en Inglaterra con la Carta Magna de 1215, cuando el pueblo le saca el poder al monarca. Inglaterra no tiene constitución, no hay nada por encima del pueblo y del parlamento.
- Dos tipos:
 - Monárquico: Inglaterra, España, Holanda, Japón.
 - Republicano: Francia, Alemania, Italia, Canadá (caso especial).
- El ejecutivo necesita para gobernar que el parlamento le preste su apoyo o respaldo. Que se exterioriza a través del Voto de confianza que el parlamento otorga al ejecutivo. Si emite voto censura, el ejecutivo cae o renuncia. Esto permite un dinamismo en el gobierno. El gabinete tiene responsabilidad política frente al parlamento
- División de jefaturas, hay 2 jefes:
 - Jefe de gobierno:
 - Primer Ministro, que tiene responsabilidad política solo frente al parlamento.
 - Tiene funciones ejecutivas, fiscalizado por el parlamento.
 - No tiene período de mandato
 - Es el jefe del partido mayoritario que accedió al poder.
 - Necesita para gobernar que el parlamento le preste su apoyo o respaldo.
 - Encabeza el gabinete.
 - Jefe de Estado: tiene la facultad de disolver el parlamento, llamando a una nueva elección popular. Tiene una función de representación, protocolar. No tiene responsabilidad política frente al parlamento, por lo que este no puede censurarlo.
- El gabinete refrenda (autoriza- corrobora) los actos del jefe de estado y asume por esos actos la responsabilidad política frente al parlamento
 - Forma monárquica: Rey o Reina.
 - Forma republicana: Presidentes.

Presidencialismo

- Lo más importante es el liderazgo.
- Eje de poder: Presidente, ejerce el poder ejecutivo.
- Nace con la Constitución de EEUU de 1787, Jefferson.

- El presidente no necesita del apoyo ni la confianza del parlamento o congreso, por lo que este no puede censurarlo. El presidente gobierna, administra y ejecuta libremente.
- Presidencialismo puro: no hay ministros, ej: Estados Unidos. Presidencialismo híbrido: hay ministros, ej Argentina.
- Las dos jefaturas están unidas en el cargo del presidente: Gobierna y representa.
- Hay un gabinete conformado por Ministros y presidido por un Jefe de Gabinete. Se le quitaron atribuciones al Presidente y se le dieron al Jefe de Gabinete.
- Al Jefe de Gabinete se lo puede destituir por voto censura.
- El Presidente tiene un período de mandato.
- El Congreso y el Gabinete y Presidente son órganos independientes, no hay responsabilidad política.
- El modo de destitución tanto de ministros, como del presidente es a través del juicio político. Sucedió en Brasil con Vilma. Sin embargo este sistema no sirve, ya que el juicio político lo hace el congreso, donde el Presidente suele tener mayoría, por lo que el juicio casi nunca avanza. La cámara de diputados actúa como fiscal y la de senadores como juez.

República: La forma republicana de gobierno es una forma de organización política en la que el poder supremo reside en el pueblo y sus representantes elegidos, y no en un monarca o en un solo individuo. En una república, el jefe de Estado y otros altos cargos son elegidos, ya sea directamente por el pueblo o a través de un sistema de representantes.

Características:

- a) División de poderes.
- b) Elección popular de los gobernantes.
- c) Periodicidad en el ejercicio del gobierno.
- d) Publicidad de los actos del gobierno.
- e) Responsabilidad por esos mismos actos.
- f) Igualdad de los individuos.

Hay otra forma de gobierno que se llama colegiada. El poder ejecutivo se puede formar de las siguientes formas: un hombre y un grupo de hombres, dos hombres y más de dos hombres (directoral).

Forma representativa: forma de gobierno en el cual los ciudadanos eligen a sus representantes para que tomen decisiones en su nombre, los ciudadanos no gobiernan directamente.

¿Formas de Estado o de Gobierno?

Tanto la forma representativa como la republicana son formas de gobierno, se refieren a aspectos del sistema de gobierno y no a la estructura general del estado. Las formas de gobierno se ocupan de los titulares del poder, sus funciones y las relaciones entre ellos. La forma republicana se centra en la ausencia de monarquía y la soberanía popular, mientras que la forma representativa se enfoca en la elección de representantes y la delegación de poder. Ambos conceptos pueden coexistir en diversos tipos de estados, como unitarios o federales.

Una república suele ser también representativa, la república utiliza el principio de representatividad como una de sus características fundamentales para garantizar que el poder sea ejercido de manera democrática y en representación de la voluntad del pueblo. La representatividad asegura que el gobierno de una república se base en la elección de sus líderes y representantes, reflejando así el principio de soberanía popular que define a la república. Sin embargo no todas las formas de gobierno representativas son repúblicas

FORMAS DE GOBIERNO Y ESTADO EN ARGENTINA

- ★ República Federal.
- ★ Forma de Estado territorio-poder: Federal. ART 1°, ART 5°.
- ★ Forma de Estado población- poder: Democracia. ART 14°.
- ★ Forma de gobierno: Presidencialismo. ART 99°.

Artículo 1 de la Constitución Nacional Argentina

"La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma de República Federal, conforme a los principios, declaraciones y garantías de la presente Constitución."

Síntesis: El Artículo 1 establece que la Nación Argentina es una república federal. Esto significa que el país está constituido como una república, con una forma de gobierno que se basa en la soberanía del pueblo y la representación democrática, y se organiza federalmente, es decir, con una distribución del poder entre el gobierno central y las provincias.

Artículo 22 de la Constitución Nacional Argentina

El Artículo 22 establece que el pueblo argentino ejerce su soberanía y toma decisiones políticas a través de sus representantes elegidos y las autoridades establecidas por la Constitución. Esto subraya el principio de la representación política, indicando que la participación directa del pueblo en el gobierno se realiza mediante el voto y la elección de sus representantes, no mediante una participación directa en la toma de decisiones gubernamentales.

Artículo 29 de la Constitución Nacional Argentina

El Artículo 29 prohíbe al Congreso de la Nación delegar su facultad legislativa sobre asuntos que no sean de su exclusiva competencia a otras autoridades. Además, prohíbe a los legisladores aceptar cargos ejecutivos u honorarios durante su mandato, salvo en casos excepcionales que el Congreso pueda considerar compatibles con sus funciones legislativas. Esto busca evitar la concentración de poder y asegurar la independencia y la integridad del poder legislativo.

Artículo 36 de la Constitución Nacional Argentina

El Artículo 36 establece que las reformas a la Constitución deben seguir el procedimiento previsto por la propia Constitución. Además, las reformas que contradigan los principios fundamentales de la Constitución, como la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el federalismo, serán consideradas nulas y sin valor. Este artículo asegura la protección de los principios fundamentales del orden constitucional argentino frente a posibles cambios que pudieran desnaturalizarlos.

FORMAS REPRESENTATIVAS

- Democracia directa: el pueblo se gobierna así mismo directamente. Por ejemplo: la polis griega.
- Democracia indirecta o representativa: el pueblo se gobierna indirectamente por medio de los representantes, los gobernantes. Argentina ART 1° ART 28°.
- Democracia semidirecta: formas de participación popular. En Argentina se incorpora en la reforma de 1994, ART 39° y ART 40°.

Formas de participación popular

Iniciativa popular- ART 39°: es un mecanismo que permite a los ciudadanos proponer proyectos de ley ante el Congreso Nacional . Es una forma directa de participación representativa , donde determinados ciudadanos presentan una propuesta de ley que debe ser tratada por el poder legislativo. En Argentina solo hubo un proyecto de iniciativa popular en 30 años: El hambre y urgente.

Regulación en la CN- Artículo 39°:

- Necesidad de firmantes: para presentar un proyecto de ley tiene que estar avalado por el 3% del padrón electoral como máximo, no se les puede exigir más. Ese porcentaje debe estar distribuido por lo menos en 6 distritos electorales.
- Hay 5 materias prohibidas: impuestos, presupuesto nacional, reforma constitucional, tratados internacionales y materia penal.
- Tratamiento: el proyecto de ley debe ser tratado por la Cámara de Diputados dentro del plazo de un año.

El proyecto debe ser por escrito, donde debe decir cómo se financia

Generalmente dejan pasar el año, por eso hubo solo una.

La cámara de diputados no debe votar, si no solo darle forma de ley y sancionarla.

Consulta popular- ART 40°: mecanismo de participación directa en el que los ciudadanos son convocados para expresar su opinión o decidir sobre cuestiones de interés público.

- Referéndum: una consulta que los gobiernos le hacen al pueblo sobre algo regulado, una normativa, continuidad de una ley.
- Plebiscito: consulta sobre temática que no tiene que ver con una ley.
- En Argentina el artículo 40 no habla de referéndum ni de plebiscito.

- Nunca hubo una consulta popular en Argentina desde que esta fue incluida en la constitución en el 94'.
- En el ART 33 estaba implícito, por lo que Alfonsín en 1985 hace un plebiscito en el contexto del conflicto con Chile por el canal de Beagle. El 85% vota en contra de la guerra.
- Regulación en la CN:
 - 1er párrafo del ART 40º: consulta popular vinculante, esto significa que lo que el pueblo decida se tiene que hacer, promulgación automática. Al ser vinculante el voto es obligatorio. Solo la cámara de diputados puede convocarla.
 - 2do párrafo: consulta no vinculante, es solo para conocer la opinión del pueblo. La puede convocar cualquier órgano (diputados, senado y presidente) y el voto no es obligatorio, no tiene carácter vinculante para los poderes públicos pero puede ser una guía importante para la toma de decisiones. En este caso tiene carácter consultivo.
- Obligatoria o facultativa:
 - Obligatoria: la consulta popular además puede ser obligatoria para los gobernantes si su realización esta imperativamente impuesta por la constitución o por la ley.
 - Facultativa: su realización queda librada a la voluntad y decisión de la autoridad competente.

Recall/convocatoria

- Modo de destitución de un funcionario de manera directa.
- No está en la constitución.
- Está vigente en CABA.
- No se puede usar ni bien asume, se debe esperar entre un año y dos.
- Nace por voluntad del pueblo, entre el 25% y 30% de aprobación se necesita.
- Se vuelven a llamar a elecciones.

Audiencia popular

- Es la posibilidad de que el pueblo emita su opinión.
- No es vinculante.
- Obligatoria para los servicios públicos.
- No aparece en la constitución.
- Ley local.
- Tandil: canteras, Ley de paisaje protegido.

UNIDAD 6: EL ESTADO FEDERAL

El Estado Federal: Unidad, Federación y Confederación. El federalismo argentino: Relaciones entre el Estado Federal y las provincias. Relaciones de coordinación y subordinación: Poderes delegados, reservados, prohibidos y concurrentes. Las provincias y sus constituciones: Requisitos constitucionales para su dictado. La intervención federal: Concepto .Declaración

Causas, alcance. Efectos .Designación del Interventor. Régimen municipal argentino: Antecedentes .La autonomía municipal y la reforma de 1994. La ciudad de Buenos Aires: nuevo status constitucional. La Capital Federal.

LA ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO FEDERAL

- La constitución argentina de 1853-1860 acoge la forma federal de estado.
- El federalismo significa una combinación de dos fuerzas: la centrípeta y la centrífuga, ya que compensa en la unidad de un solo estado la pluralidad y autonomía de varios.
- Se compone de muchos estados miembros, provincias, organizando una dualidad de poderes: el del estado federal y tantos locales cuántas unidades políticas lo conforman. Esta dualidad se triplica ya que en la reforma del 94 los municipios dentro de cada provincia conforman un tercer poder, el municipal, autónomo según ART. 123.

EL FEDERALISMO ARGENTINO

- Surge con la constitución histórica de 1853. Se llama República Argentina y es un estado nuevo.
Génesis del federalismo argentino:
 - a) Ciudades que los movimientos españoles de colonización fueron fundando que prepararon las futuras regiones de las provincias.
 - b) Los órganos de gobiernos locales proporcionaron al futuro federalismo una base municipal.
 - c) Ideológicamente desde la Revolución de Mayo se perfilaron dos sectores de opinión: el unitario y el federal.
- En la cronología histórica de nuestro federalismo hay tres fuerzas de integración: a) fuerza provenientes del medio físico-natural, donde Buenos Aires como capital jugó como polo de atracción de las provincias. b) una fuerza ideológica que es la doctrina federal c) una fuerza instrumentadora, que es el proceso de los pactos interprovinciales.

EL DERECHO “FEDERAL”

- Es el derecho emanado del estado federal a través del gobierno federal.
- El derecho “común” es federal en cuanto emana del gobierno federal y prevalece sobre el derecho “provincial” (ART. 31). Pero no es “federal” para los fines de su aplicación ni para su interpretación.
- Se lo puede integrar en dos rubros:
 - a) En cuanto al conjunto de normas emanado de los órganos del gobierno federal . ART. 31 cuando hace prevalecer el orden jurídico
 - b) En cuanto abarca , dentro de la federación, las relaciones de las provincias con el estado federal y las relaciones de las provincias entre sí (interprovinciales).

La supremacía del derecho federal

Las constituciones provinciales, las leyes provinciales, los decretos provinciales y la totalidad de las normas y actos provinciales se subordinan a :

- a) La constitución federal y los instrumentos internacionales que por el ART. 75 inc. 22 tienen jerarquía constitucional (reforma del 94')
- b) Los demás tratados internacionales que por el art. 75 inc. 22 que derivan de tratados de integración a organizaciones supraestatales y que por el art. 75 inc. 24 también tienen nivel supralegal.
- c) Las leyes del congreso federal
- d) Toda norma o acto emanado el gobierno federal.

Las tres relaciones típicas de la estructura federal

- a) La subordinación: se expresa en la supremacía federal. Se subordina el orden jurídico provincial al orden jurídico federal. La constitución federal impone ciertas pautas en las estructuras de lineamiento que deben ser acatadas y reproducidas por las constituciones de los estados miembros. Arts. 5, 31, 123, 128 y 75 incisos 22 y 24.
- b) La participación: implica reconocer la colaboración de las provincias en la formación de decisiones del gobierno federal. La institucionaliza componiendo dentro del gobierno federal al órgano congreso con una cámara de senadores, cuyos miembros representan a las provincias. También se habla de federalismo concertado art. 64 y 65.
- c) La coordinación: delimita las competencias propias del estado federal y de las provincias. Se trata de distribuir las competencias que caen en el área del gobierno federal y de los gobiernos locales.
 - Todo lo que la constitución federal no atribuye al estado federal, se considera reservado a los estados.
 - Todo lo que la constitución federal no atribuye a los estados miembros, se considera reservado al estado federal.
 - Enumeración de las competencias que incumben al estado federal y a los estados miembros.

El reparto de las competencias

ART 121: "Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación". El **artículo 121** de la Constitución Nacional Argentina establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal. Esto implica que las provincias tienen la autoridad para ejercer competencias que no han sido específicamente delegadas al gobierno nacional. La delegación de competencias ocurre en los casos en que las provincias deciden transferir ciertas atribuciones al gobierno federal. Además expresa que algunas provincias pueden contar con derechos especiales, lo que sería una excepción al principio de igualdad de las provincias.

- ❖ Competencias exclusivas del estado federal:
 - Intervención Federal
 - Declaración del Estado de sitio
 - Relaciones internacionales
 - Dictar los códigos de derecho común

- Dictar leyes federales o especiales.
- Acuñar moneda y fijar su valor.
- Aduanas

Paralelamente están las competencias prohibidas a las provincias: Arts 126 y 127

- ❖ Competencias exclusivas de las provincias: se encuentran en la reserva del Art. 121 y en los arts. 122 y 123 con el añadido del nuevo art. 124.

- Dictar la constitución provincial
- Establecer impuestos directos
- Dictar sus leyes provinciales
- Asegurar su régimen municipal
- Asegurar su educación primaria

Paralelamente están las competencias prohibidas al estado federal. Art. 121

- ❖ Poderes concurrentes: realizables tanto por la Nación como por las provincias.

- Impuestos indirectos internos: IVA, impuestos al consumo.
- Promover la construcción de ferrocarriles y canales navegables
- Promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, etc.
- Expropiación: Art 17. Es una venta forzosa, el Estado nos obliga a vender un bien de nuestra propiedad y debe indemnizar al part

Arts. 75, incs. 18 y 19 y 125. En materia económica art. 75, inc 2.

- ❖ Competencias excepcionales del Estado Federal:

- Estado de sitio. Artículo 123. Su objetivo es suspender las garantías constitucionales. Se suspenden nuestros derechos y los mecanismos para garantizar su uso (garantías). Solo se suspenden los derechos relacionados directa e indirectamente con la causa que le dio origen al Estado de Sitio, Teoría Finalista. Artículo 43: habeas corpus, nunca se puede suspender.
Se declara por 2 causales. a) Orden interna, por alguna conmoción interna o sublevación y lo declara el congreso. b) Orden externa: por un ataque externo. Lo declara el presidente + $\frac{2}{3}$ del senado.
- Imponer contribuciones directas por tiempo determinado en función de defensa, seguridad común y bien general del Estado. Art. 75, inc. 2.

- ❖ Competencias excepcionales de las provincias:

- Dictar los códigos de derecho común hasta tanto los dicte el congreso. Art. 126
- Armar buques de guerra o levantar ejércitos en caso de invasión exterior o de un peligro inminente, dando luego cuenta al gobierno federal.

- ❖ Facultades compartidas por el Estado federal y las provincias: No deben confundirse con las "concurrentes" porque las "compartidas" reclaman para su ejercicio una doble decisión integratoria: del estado federal y de cada provincia participante.

- Fijación de la capital federal. Art 3°
- Creación de nuevas provincias. Art 13°.

Las provincias son históricamente preexistentes al Estado federal, son anteriores las 14 provincias que existían a la fecha en que fue sancionada la Constitución de 1853, en el congreso constituyente convocado por esas catorce provincias: Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Las provincias posteriores a la Constitución de 1853-1860 nacieron como consecuencia del Congreso de la Nación. Las nuevas provincias creadas después carecen de esta preexistencia histórica.

Definición de provincias: Son unidades políticas que componen nuestra federación. No son soberanas (ART. 5 Y 31) pero si son autónomas (ART. 5, 122 y 123).

Creación de provincias: prevista en el artículo 13 y en el art. 75 inc. 15. Las provincias nuevas que surgen por creación del Congreso están en “pie de igualdad” con las provincias existentes al momento de sancionarse la Constitución de 1853-1860.

El artículo 13 de la Constitución Nacional establece que la creación de una nueva provincia requiere la sanción de una ley del Congreso Nacional y el consentimiento de la legislatura de la provincia en la que se quiere crear la nueva provincia, además del consentimiento de la provincia a la que se le va a incorporar el nuevo territorio.

“Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso. “

La Constitución Nacional impone a las provincias cinco condiciones: (ART. 5)

1. Estar dictada bajo el sistema representativo republicano.
2. Estar de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
3. Asegurar su administración de justicia.
4. Asegurar su régimen municipal.
5. Asegurar la educación primaria.

Las provincias no están obligadas, sin embargo, a respetar la parte orgánica de la Constitución Nacional.

La constitución provincial puede reconocer más derechos que la nacional pero nunca menos, están concatenados.

El gobierno federal debe garantizar a las provincias: (ART. 5)

- a) Una actitud de no interferencia en el ámbito interno de las provincias.
- b) El cumplimiento por parte del Gobierno federal de las obligaciones para con las provincias, por ejemplo “proveer a todo lo conducente al adelanto y prosperidad de las provincias” (art. 75, inc 18), y también intervenirlas en el caso, por ejemplo, para garantizar la forma republicana de gobierno (art. 6).

Intervención federal

Nace en Estados Unidos en 1795. Para proteger la forma federal republicana.

Artículo 6°

Causas para la intervención federal:

1. Alteración de la forma republicana de gobierno: conflicto de poderes, o de vacío de poder, el terrorismo y la subversión.
2. Invasión exterior.
3. Requisición de cada provincia: para sostener la autoridad o restablecerla.

La constitución prevé dos tipos de intervención:

- a) Por iniciativa del Gobierno federal.
- b) Por pedido de las autoridades de las provincias.

Procedimiento de la intervención federal:

- Art. 6: quien interviene es el Gobierno federal.
- Art. 75, inc 31: establece que corresponde al Congreso realizar la intervención federal a una provincia.
- Art. 99, inciso 20: excepcionalmente podrá ejercer la competencia interventora el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, en caso de receso del Congreso y simultáneamente debe convocar al cuerpo legislativo para el tratamiento de la medida, conforme al art. 75 inc. 31.

Efectos de la intervención federal:

- a) El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias, no a las provincias, por lo que puede no cubrir todo el territorio provincial. Además, el mecanismo judicial y administrativo de las provincias no puede quedar legalmente paralizado por la intervención, ni tampoco desaparecer su identidad patrimonial.
- b) En cuanto a la remoción de autoridades hubo intervenciones que no produjeron la sustitución de autoridades, en otras el interventor asumió el gobierno provincial.

Una vez debatido por el congreso la intervención, el interventor o comisionado federal es nombrado por el Presidente de la Nación y es su representante directo, sometidos a las instrucciones de éste. Su gestión debe estar ceñida a la Constitución Nacional y a las normas federales propias de la intervención, así como a las constituciones de la provincia. El tiempo de duración queda a juicio de las autoridades federales aptas para decidirlo. Puede desempeñarse como gobernador, dictar leyes, pero no puede reformar la constitución provincial.

RÉGIMEN MUNICIPAL

Artículo 5: cada provincia dictará para sí una constitución bajo ciertas condiciones, una de ellas es que asegure su régimen municipal. Distintas interpretaciones:

- a) **Municipio-Cabildo:** idea de Alberdi, municipio que sus cabildantes fueran electos mediante comicios y que fuera estructurado, al lado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial como “poder” provincial autónomo, con funciones técnicas y judiciales.
- b) **Municipio Arrinconado:** es de “delegación”, según estructura y las competencias que le asigne cada provincia. Es una entidad administrativa autárquica que puede establecer tasa y contribuciones de mejores, pero no impuestos salvo expresa autorización provincial.
- c) **Municipio- Estado:** sostiene que se debe reconocer el gobierno local autónomo y político de los municipios. Pueden contar con tres poderes locales. Ejecutivo: Intendente. Legislativo: consejo deliberante. Judicial: justicia municipal de faltas.

Forma de ciudad autónoma:

En esencia, es el poder que tiene un ente para:

- Darse su propia Constitución.
- Elegir sus propias autoridades, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal.
- Dictar sus propias leyes y regirse por ella, pero en forma coordinada con un orden jurídico superior, autoadministrarse, celebrar tratados entre sí.
- Además de integrar la cámara de Senadores para elaborar el derecho nacional, designar algunas autoridades federales (como jueces y militares) o tomar decisiones políticas como el estado de sitio. La distinción entre autonomía autarquía radica la tenencia o no de facultad legislativa. El art 123 da la autonomía para los municipios.

En el **Artículo 129**, además de designar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Capital Federal, se habla de su autonomía y sus competencias.

Autonomía: El artículo garantiza que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) goza de autonomía política, administrativa y económica. Esto significa que puede autoadministrarse y gestionar sus propios asuntos sin intervención directa del gobierno federal, dentro del marco de la Constitución y las leyes nacionales.

Competencias y Facultades: La Ciudad Autónoma tiene competencias que le son propias, pero siempre respetando los límites establecidos por la Constitución Nacional y la ley nacional. Esto incluye competencias en áreas como el gobierno local, la educación, la salud, entre otras, que no están reservadas exclusivamente al gobierno federal.

Definición de municipios y su autonomía

Los municipios son entidades administrativas y políticas que tienen competencias y autonomía para gestionar y regular asuntos locales dentro de una provincia. Los municipios son la unidad básica de la administración local y tienen la responsabilidad de abordar cuestiones que afectan directamente a sus comunidades, como servicios públicos, infraestructura, urbanismo y seguridad local.

Artículo 123: consigna expresamente la autonomía municipal y las provincias deben organizar esa autonomía. Implica que los municipios son los que dictan sus propias leyes (ordenanzas) por cuerpos legislativos democráticos y eligen sus autoridades de la misma manera.

En las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Mendoza no se reconoce la autonomía de los municipios.

Caso "Rivademar"

En la jurisprudencia de la Corte Suprema predominó la doctrina del "municipio arrinconado". Los municipios eran simples entidades con descentralización administrativa, por lo que eran "**autárquicos**" pero no "**autónomos**".

Pero en 1989, gracias al caso "Rivademar". La Corte Suprema modifica la tesis anterior e indicó que los municipios tenían origen constitucional y no solo legal, por lo tanto (por ejemplo) no podían ser disueltos por voluntad de las provincias y estas tampoco podían privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido.

Cambia la naturaleza jurídica de los municipios.

El conflicto en el caso "**RIVADEMAR**" giraba en torno a la validez de una ordenanza municipal impuesta por el **Municipio de Rosario** que afectaba a la empresa **RIVADEMAR S.A.**. La empresa cuestionaba la legalidad de esta ordenanza, alegando que excedía las competencias municipales y violaba normas de rango nacional y provincial.

CAPITAL FEDERAL

Artículo 3º: Establece que las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del congreso.

Declaración de Buenos Aires como Capital Federal:

- Los primeros gobiernos residieron en Buenos Aires (la Junta de Mayo, la Junta Conservadora, los Triunviratos, el Directorio Supremo).
- 1816: por iniciativa del presidente Rivadavia se sanciona la ley que declara a Buenos Aires "Capital de Estado".
- 1827: por otra ley vuelve a ser capital de la provincia.
- Hasta 1853: el Congreso Constituyente reunido en Santa Fé sancionó la Constitución Nacional y dispuso en el art. 3º que Buenos Aires sea capital.
- La constitución es rechazada por la provincia de Buenos Aires, la cual se separa de la Confederación y el gobierno nacional residió en Paraná.
- 1854: por ley de la Confederación se ratió a Paraná como capital y se federalizó toda la provincia de Entre Ríos.
- Con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación se llevó a cabo la reforma constitucional de 1860 y se modificó el artículo 3º.
- 1880: Luego de una serie de conflictos se sanciona la ley 1029 cuyo artículo 1º declara a Buenos Aires como Capital, luego que se cumpla el requisito de cesión del territorio provincial por la legislatura de la provincia.
- El territorio de la capital fue ampliado con la cesión que hizo la legislatura provincial de los municipios de Flores y Belgrano.

-A partir de la reforma constitucional de 1994 la ciudad de Buenos Aires tiene un nuevo status jurídico institucional, ha sido transformada en un distrito autónomo, con una situación intermedia entre un municipio y una provincia. Art. 129.

UNIDAD 7

Recursos del Estado

El Estado Federal busca satisfacer las necesidades públicas, busca concretar lo que se pretenda (salud, educación, etc) a un gran número de habitantes. Esas necesidades las fija el Estado. El poder tributario es la aptitud que se le atribuye al estado, para exigir compulsivamente contribuciones obligatorias, en orden a satisfacer intereses generales. Las actividades de Estado son el gasto público y, la contracara, el ingreso público.

- El gasto público es el usado para satisfacer las necesidades.
- El ingreso público puede ser:
 - ❖ Originario: Actividades (ypf, aerolíneas); venta, alquiler del patrimonio del Estado
 - ❖ Derivados: liberalidades (doy sin esperar algo a cambio); provenientes de terceros: crédito público (el estado argentino pide dinero a una organización internacional) y tributo (proviene de los particulares, impuestos).

Recursos tributarios:

Tributos: prestaciones en dinero que el Estado exige en razón de una determinada manifestación de capacidad económica, con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o para el cumplimiento de otros fines de interés general. Esas prestaciones están establecidas por la ley art 4, 17, 99 inc 3

El estado te lo exige al dinero ya que tenemos una manifestación de capacidad económica (empresa, Renta, etc) que el estado infiere que yo puedo sostenerlo

Capacidad contributiva: aptitud para hacer frente al impuesto

Tributos de ordenamiento o parafiscalidad: buscan no sólo recusar sino Alentar o desalentar actividades (impuesto a cigarrillos)

Impuestos ecológicos: usados para castigar a las actividades que son contaminantes para el medio ambiente, pagando más las que contaminan más.

Impuesto a la importación: las alícuotas son elevados intentando proteger y fomentar la industria nacional

Clasificación de los tributos:

- impuestos: especie de tributo, que consiste en prestaciones pecuniarias en dinero, que por disposición de la ley están obligadas a pagar al estado las personas que realicen actos u operaciones que la ley considera como hechos imponible (cualquier hecho que al estado le haga presumir que la persona tiene capacidad contributiva para sostener al estado) Solo por la ley nacional o provincial.

Todo lo recaudado con el impuesto solventa el gasto público y luego en las necesidades públicas del estado. No tiene una contraprestación directa por parte del estado. El estado me da un servicio público de forma indirecta.

Clasificación de los impuestos:

- Reales/ personales: los personales son impuestos que tienen en cuenta el sujeto pasivo, sus características. En cambio, en los reales se describe no la persona sino el hecho imponible agravado.
- Fijos/ proporcionales/ progresivos: son la alícuota, los fijos \$1 \$2, los proporcionales aumentan la base imponible y la alícuota está fija y los progresivos a medida que aumenta la base imponible aumenta la alícuota.

- Instantáneos/ periódicos o de ejercicio: en los instantáneos el hecho imponible se perfecciona en un momento determinado y no se vuelve a repetir. En los periódicos el hecho imponible es continuo en el tiempo.
- Directos/ indirectos: art 75 inc 1 y 2 y art 4. Los directos son impuestos que gravan manifestaciones inmediatas de riqueza, se lo que gana (renta y patrimonio), generalmente no se trasladan (ejemplo: impuesto a las ganancias). Y los indirectos gravan manifestaciones alejadas de riqueza, no se lo que gana se lo que gasta y de lo que gasta infiero que tiene (el consumo), generalmente se trasladan. (Ejemplo: IVA)
- Financieros/ De ordenamiento: financieros tienen el fin de recaudar, solventar el gasto público (fiscales) y los de ordenamiento buscan alentar o desalentar actividades (parafiscales)

- □ Tasas: especie de tributo, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. A cambio de la prestación de plata, me dan un servicio público. El estado me presta un servicio público de forma directa.

Las imponen todos los niveles del gobierno: nacional, provincial y municipal

- □ Contribución: especie de tributo, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios especiales derivados de la realización de obras públicas, prestaciones sociales y demás actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación.

Clasificación de contribuciones:

- Contribución de mejoras: es la instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria (sube el valor d e mi inmueble) y tiene como límite total (costó total de la obra) el gasto realizado y como límite individual (cuanto pago) el incremento de valor el inmueble beneficiado
- Contribución de la seguridad social: es la prestación a cargo de patronos y trabajadores integrantes de los grupos beneficiados, destinada a la financiación del servicio de previsión.

Todos son bajo el principio de reserva de ley, los impone la ley

Elementos de los tributos:

- ★ Sujeto activo: quien reclama el tributo, el estado. En manos de los fiscos
 - ★ Sujeto pasivo: quien realiza el hecho imponible, puede ser el que vende o el que compra o el que posee.
 - ★ Base imponible: debemos poder dar una cuantificación en dinero del hecho imponible. Sobre esta base se fija la alícuota.
 - ★ Sanciones: de naturaleza penal.
 - ★ Exención: cuando nace el hecho imponible pero no lo pagó, el estado entiende que no tengo capacidad contributiva o está buscando proteger alguna actividad.
- Los impuestos de exportación e importación son exclusivos de la nación.
 - Los impuestos indirectos son concurrentes (de la nación y de las provincias).Gravan manifestaciones mediatas de riqueza.
 - Los impuestos directos son provinciales y excepcionalmente nacionales. Gravan manifestaciones inmediatas de riqueza.

Coparticipación federal de impuestos

Es una ley convenio, nadie obliga a nadie sino que es un acuerdo entre todos. Por lo que nunca puede ser modificado unilateralmente

Las provincias le delegaron a la nación la facultad de administrar y recaudar los tributos, en virtud de la ley sancionada por cada provincia.

En el sistema de coparticipación hay 1 nivel de gobierno que legisla y recauda (nación) y luego distribuye hacia los distintos niveles inferiores:

- Distribución primaria: entre nación y provincia
- Distribución secundaria: entre las provincias entre sí. Lo que se lleva cada provincia.

Las provincias no manejan sus recursos porque los prestan a la nación a cambio de que le den Plata, le distribuye lo recaudado. Por esto la coparticipación no es buena.

Criterios de Distribución de los fondos coparticipables (art 75 inc 2)

De acuerdo a las competencias, servicios y funciones de cada provincia, el más aportó es el que más se lleva

Criterio de equitativa y solidaria: la provincia que más se lleva será equitativa, solidaria y dará algún porcentaje a una provincia que menos tenga a través de índices móviles (ejemplo: le sacó a Bs As y se lo doy a la provincia que menos producto bruto interno tiene o menos población, es un acuerdo entre las provincias) Los índices móviles dan más flexibilidad.

No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobado por las partes afectadas de la transferencia.

Ley actual (23.548)

Vigente desde 1988

Establece una cláusula de obligación para las provincias: que estas contraen la obligación de no aplicar por sí, y por sus municipios, gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley. Art 9 inc b

Tiene un sistema de distribución con porcentajes fijos, La distribución es gratuita, automática (peso que entra, peso que se distribuye en todas las cuentas de las provincias del banco Nación).

Es una ley convenio, está hecha por acuerdo entre nación y las provincias. Federalismo de concertación (las provincias están voluntariamente, y cualquier modificación al régimen lo tienen que aprobar todas)

Prohibidas las modificaciones unilaterales.

Es una ley que dice que todos los impuestos entran con excepciones, las excepciones son: impuestos de importación y exportación, la parte o el todo de los impuestos que tengan asignación específica y tasas nacionales (los 3 son exclusivos de la nación, se queda toda la plata la nación)

Las provincias se reservan los ingresos brutos, automotor, inmobiliario, impuesto de sellos, transmisión gratuita de bienes. Lo que legislan y recaudan las provincias, no entra en las masas.

Clase: los impuestos de exportación e importación

son de la nación. Es atribución del congreso los impuestos indirectos, es concurrente con las provincias.

NUEVA LEY (que no se cumplió): ley convenio, en base a un acuerdo entre provincias y CABA. Los fondos como entran se distribuyen
Se va a distribuir conforme a las competencias y servicios, criterios objetivos de reparto. Cuanto más aporten más se llevan. Buenos Aires es la que más aporta.
Criterio equitativa y solidaria: las provincias que más porcentaje reciben resignen para darle a las que menos tienen. Índices móviles: por ejemplo lo que una provincia resigna se lo doy a otra de manera inversamente proporcional al PBI o a la población. Me dan flexibilidad. De imposible cumplimiento. Una vez que pcias y macion llegan al nuevo acuerdo la ley entra por senadores, Cámara de origen: el senado. Luego pasa por diputados. Porque le interesa a las provincias. La materia tributaria empieza por diputados. Solo el congreso fija los impuestos. A la ley convenio no la pueden modificar unilateralmente. No habrá transferencia de competencias sin que se transfiera el recurso para afrontar el nuevo gasto (?) (Menem transfiere a las provincias la educación secundaria y no le da los recursos para afrontar el gasto). Organismo fiscal, ya existe en la ley actual.
Solo el congreso fija los impuestos.
(Clausulas y principio de retroactividad por arriba)

Principios constitucionales de la tributación:

- Legalidad: no hay tributo sin ley, no hay imposición sin representación. Las leyes serán unicidad en la cámara de diputados, art 52. Son las más estrictas de la constitución (DNU) Art 4-75 inc 1 y 2 Art 99 inc 3. El presidente aunque sea por urgencia no puede crear un tributo.

Arranca en 1215 en la carta magna. Cámara de origen: diputados.

- □ Igualdad: asegurar igualdad a los distintos rangos de capacidad contributiva. Art 16 Igualdad en igualdad de circunstancias, igualdad ante la ley.. Igualdad en igualdad de circunstancias. No se discrimina ni por sexo, religión o nacionalidad.

- □ No confiscatoriedad: Un impuesto no puede absorber una parte sustancial de la renta o el patrimonio que intenta agravar, alrededor del 33% es el tope. (Dicho por la corte). Art 17

- Razonabilidad de las leyes: las leyes deben ser razonables, debe haber proporción entre medios y fines para no alterar el derecho. Art 28

- Capacidad contributiva: art 33. Los impuestos tienen que estar donde hay capacidad contributiva para pagarlos. Están exentos los que no tienen capacidad contributiva. Todos los impuestos tratan de buscar capacidad contributiva.

UNIDAD 8

La política internacional argentina- principios constitucionales:

Las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado Federal, depositario de la soberanía, y por lo tanto las provincias quedan fuera de ellas. Art 126 y 124.

El principio constitucional es que en un plano de igualdad, solo el Estado Federal se vincula políticamente con otros estados u organismos supranacionales. Art 27, 75 inc 22, 23 y 24, y 99 inc 7, 11. Este principio tiene lugar en las Relaciones Diplomáticas por medio de los tratados.

Las relaciones diplomáticas nacieron como resultado de la necesidad de que las autoridades de un estado pudieran interactuar a través de representantes.

Corresponde al Presidente de la Nación designar representantes diplomáticos con el senado y recibir a los representantes de otros países.

Regimen constitucional de los tratados- principios constitucionales:

Tratado: acuerdo instrumentado entre dos o más estados u organismo internacional, por el cual se establecen derechos y obligaciones entre las partes. Su otorgamiento es facultad del Estado Federal.

Etapas de un tratado:

- Negociación: implica las tratativas, en ellas se definen los alcances del tratado.
- Firma: los representantes autorizados firman el instrumento.
- Ratificación: reafirmación de la voluntad del estado de aceptar el tratado.
- Aprobación: el poder legislativo decide si se acepta o no. Art 75 inc 22.

Todas las etapas son realizadas con intervención del poder ejecutivo, menos la última. La aprobación o rechazo del tratado lo hace el congreso por medio de una ley.

Jerarquía normativa de los tratados internacionales: con la reforma de 1994, se estableció que los tratados internacionales son superiores jerárquicamente a las leyes nacionales. Art 75 inc 22, primer párrafo).

Relaciones con los organismos internacionales- El derecho comunitario- Delegación de competencias a organismos supraestatales

Organización de las Naciones Unidas (ONU): En 1942 se firmó la "Declaración de las Naciones Unidas" donde los países firmantes se comprometieron a elaborar un sistema de paz y seguridad.

La carta de la ONU fue aprobada por la conferencia de San Francisco en 1945, siendo 51 países sus fundadores, Actualmente la componen 193 países, y algunos estados observadores.

Órganos principales de la ONU:

- Asamblea general: en ella están representados todos los estados miembros en igualdad de voto. Decide el ingreso de nuevos miembros, debate lo que hace a la paz y seguridad mundial, entre otras cuestiones.
- Consejo de seguridad: mantiene la paz y seguridad mundial. Es el único órgano cuyas resoluciones son de carácter obligatorio para los países integrantes de la ONU.
- Secretario general: titular de la estructura administrativa y la máxima representación diplomática de las Naciones Unidas. Es designado por la asamblea general a propuesta del consejo de seguridad. Su mandato es de 5 años y puede ser reelegido. Sus obligaciones son aportar a la resolución de conflictos internacionales, organizar conferencias internacionales, entre otras.
- Corte internacional de justicia: órgano judicial de la ONU. Integrada por 15 magistrados elegidos por la asamblea general y el consejo de seguridad. Duran 9 años y pueden ser reelectos. Se encargan de actuar como tribunal y emitir sentencias en cuestiones que los estados le sometan y de actuar como órgano consultivo emitiendo dictamen ante consultas efectuadas por alguno de los 5 órganos.
- Consejo económico y social
- Consejo de administración fiduciaria

Derecho comunitario: constituye un ordenamiento jurídico. Se diferencia del derecho internacional en que este último se ocupa de lazos de cooperación siendo un derecho de cooperación entre los estados y el derecho comunitario es un derecho de integración de los estados. Además la fuente soporte del derecho internacional es convencional(tratados) y la

del derecho comunitario, aunque surge de los tratados, se lleva a derecho comunitario derivado.

Mercosur: a fines del siglo XX, la globalización emerge como un fenómeno dominante tras la disolución de la Unión Soviética y el colapso de los modelos del este europeo. Fue un proceso de integración mundial en lo político, lo tecnológico, lo cultural y lo social, se creó la Aldea Global donde las fronteras nacionales se volvieron cada vez más permeables. El objetivo del Mercosur fue el desarrollo económico y la integración de los estados mediante la ampliación de sus mercados nacionales y consolidar un bloque económico regional.

Relaciones con la Iglesia Católica- Tratamiento constitucional- Concordato de 1966

El art 2 dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico y romano. En la Asamblea Constituyente de 1853 esto se discutió.

Por un lado hubo convencionales que se inclinaban por establecer a la iglesia católica como religión oficial del Estado, y por otro lado estaban quienes sostenían que había que darle un reconocimiento como "Religión protegida" (esta última postura triunfó).

La relación del estado argentino con la iglesia católica siempre fue buena.

Situación actual: varias de las normas establecidas en la reforma de 1853 cambiaron los hechos. Se eliminó el patronato y el pase de documentos.

La discusión sobre el artículo 2 y el término de sostener un culto católico sigue siendo un debate.

UNIDAD 10

Los derechos políticos

Los derechos políticos son uno de los derechos perteneciente a la lista de aquellos que fue adquiriendo la sociedad, que son inherentes a la condición humana. Son aquellos que permiten y aseguran la participación del hombre en la construcción de lo que el Estado dispone como objetivo común.

Desde 1994 ha establecido el ejercicio de ellos, expresados en el Art 37, también los adquieren los Pactos y Declaraciones Internacionales expresados en el Art 75 inc. 22.

Muchos derechos declarados "civiles" son susceptibles de ejercerse con fines políticos y no por eso son derechos políticos.

Derecho electoral

Son normas jurídicas que regulan la participación en la elección de autoridades y la postulación de quienes quieran ser electos para los cargos así seleccionados (cargos electivos). Sufragar, votar, es un derecho pero a la vez es una obligación, cuyo incumplimiento no justificado acarrea sanciones.

La elección implica referirnos al sujeto "Electorado" como el conjunto de ciudadanos que tienen derecho a votar en un país o en una jurisdicción específica. Son las personas que, cumpliendo con los requisitos legales, pueden participar en las elecciones para elegir a sus representantes.

→ **Electorado Activo:** Conjunto de personas habilitadas para emitir el sufragio en un lugar y momento determinado por las normas vigentes. Presentan límites, se exige una edad mínima para ejercerlo y se libera la obligación de votar pasada determinada edad, o ciertas restricciones por estado personal.

→ **Electorado pasivo**: Aquellos que están en condiciones de ser electos para cargos, los que cuentan con capacidad política para ser designados. Los límites que presentan, edad mínima para postularse a cargos electivos, o de ciudadanía en ejercicio, o de residencia, la CN exige para ser diputado haber cumplido la edad de veinticinco años, cuatro años de ciudadanía en ejercicio y nativo de la Pcia. que lo elija o dos años de residencia inmediata en ella ” (Art 48), y para ser elegido senador el Art. 55 establece que hay que tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la nación, tener una renta anual de dos mil pesos o entrada equivalente. Para ser electo Presidente de la Nación, la CN en su art. 89 exige haber nacido en Argentina o ser hijo de ciudadano argentino si se nació fuera del país, y las demás condiciones que se piden para ser senador.

El sufragio

Es el mecanismo de participación democrática por el cual elegimos a nuestros representantes donde la titularidad del poder es del pueblo, (en algunos países también se utiliza para las consultas populares).

1912 con la presidencia de Sáenz Peña se sanciona la Ley 8871 (Ley Sáenz Peña), donde se establece un voto:

- **Universal**: Votaban todos sin distinción de condiciones.
- **Individual**: Una persona un voto.
- **Secreto**: Emisión del voto con recaudos de mantener la confidencialidad de lo votado.
- **Obligatorio**: Se configura como “carga pública”= derecho-deber.

Hasta esta época las mujeres no votaban pero en 1947 sancionó la Ley del Voto Femenino Ley 13.010 a nivel nacional, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Este avance fue impulsado por la lucha incansable de movimientos feministas y, en particular, por Eva Perón.

En la reforma del 1994 en los Art 37 y 38 se incorporó, dándole sustento constitucional, los derechos políticos.

Sistemas electorales

Es el mecanismo electoral donde se determina cómo se eligen los representantes y cómo se distribuyen los votos entre los partidos o candidatos.

Sistema de lista completa

Usado de 1857 a 1902 y de 1904 a 1912 donde cada partido propone tantos candidatos como cargos hay para cubrir. El partido que gana cubre la totalidad de los cargos.

La Constitución para el caso de los Diputados Nacionales dice que se divide el país en tantos distritos como Provincias haya: 1 Provincia= 1 Distrito.

Sistema de lista incompleta (sistema minoritario)

Usado desde 1912 a 1951 y en 1958 cada partido propone solamente una parte de los cargos a cubrir. Por ejemplo los 2/3 de los cargos. El partido que triunfa cubre entonces los 2/3 de los cargos en juego y el que sale segundo cubre el tercio restante.

Sistemas de representación proporcional

Son sistemas que mediante operaciones matemáticas (cocientes) tratan de reflejar en la manera de cubrir los cargos, la realidad de la voluntad del electorado. Van a quedar representados hasta el cociente (los que lleguen)

Sistema Dhon't: Usado en Argentina en 1957, en 1963 y desde 1983 a la fecha.

Es el cociente entre la cantidad de votos totales sobre los cargos a cubrir.

Los pasos son:

- 1) Consta en dividir la cantidad de votos obtenida por cada partido sucesivamente por 1, 2, 3 hasta el número de cargos que hay que cubrir.
- 2) Ordenar las cifras en orden decreciente, sin tener en cuenta a que partido pertenezcan, hasta el número de cargos a cubrir
- 3) La cifra que corresponde al último cargo es la cifra REPARTIDORA, por la que hay que dividir los votos obtenidos por cada partido

Ejemplo

* Cantidad de cargos a cubrir: 8 bancas

* Total de votos válidos emitidos: 65.196 Votos

* Partidos intervinientes y votos obtenidos por cada uno:

P. Rojo: 27.352 votos;

P. Verde: 16.355 votos

P. Azul: votos 9.369

P. Amarillo: 12.120 votos.

1er paso

Rojo: 27.352 Verde: 16.355 Azul: 9.369 Amarillo: 12.120

/ 1= 27.352 16.355 9.369 12.120

/ 2= 13.676 8.177,5 4.684,5 6.060

/ 3= 9.117,33 5.451,67 3.123 4.040

/ 4= 6.838 4.088,75 2.342,25 3.030

/ 5= 5.470,4 3.271 1.873,8 2.424

/ 6= 4.558,67 2.725,83 1.561,5 2.020

/ 7= 3.907,43 2.336,43 1.338,43 1.731,43

/ 8= 3.419 2.044,38 1.171,13 1.515

2do paso

27.352 ; 2) 16.355; 3) 13.676; 4) 12.120 ; 5) 9.369; 6) 9.117,33 ; 7) 8.177,5 ; 8) 6.838

3er paso

ROJO 27.352 ./ 6.838= 4 CARGOS

VERDE 16.355 ./ 6.838= 2 CARGO

AZUL 9.369 ./ 6.838= 1 CARGO

Sistema Hagenbach: Se calcula dividiendo el número total de votos válidos entre el número de cargo disponibles más uno.

Ejemplo

El cociente es 9,090 entonces un partido necesitaría **9,090 votos** para ganar un cargo.

Partido A: 50,000 votos $\rightarrow 50,000 \div 9,090 = 5.5$ escaños (obtiene 5 escaños).

Partido B: 30,000 votos $\rightarrow 30,000 \div 9,090 = 3.3$ escaños (obtiene 3 escaños).

Partido C: 20,000 votos $\rightarrow 20,000 \div 9,090 = 2.2$ escaños (obtiene 2 escaños).

En este caso, los 10 escaños se asignan sin necesidad de considerar restos, pero en caso de que quedaran escaños sobrantes, se asignarían según los restos más grandes.

Sistema mayoritario

Sistema electoral en el cual el partido o el candidato que obtiene la mayoría de los votos gana el cargo o el escaño, sin importar cuánta diferencia haya con los otros competidores. Es uno de los métodos más simples para elegir representantes y suele generar gobiernos más estables, ya que tiende a favorecer a los partidos grandes.

→ **Mayoría absoluta:** Para ganar, un candidato debe obtener más del 50% de los votos. Si ningún candidato alcanza esa cifra, se realiza una segunda vuelta o ballottage entre los dos candidatos más votados (*Francia para las elecciones presidenciales, Argentina para las elecciones presidenciales con ciertas variaciones*)

→ **Mayoría relativa:** Cada distrito elige un único representante, y el candidato con más votos en ese distrito gana el cargo (*Estados Unidos*).

La República Argentina es un estado que constitucionalmente adoptó el sistema federal, las Provincias gozan por tanto de autonomía político-institucional, por lo que cada una de ellas, haciendo uso de la misma, ha establecido su propio régimen electoral y su sistema electoral para la elección de las autoridades locales.

Los partidos políticos

Según el Art 38 de nuestra Constitución los Partidos Políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático y presente una serie de principios que establecen las pautas de libertad para su creación y para sus actividades, funcionamiento democrático con ajuste a la Constitución, el respeto a las minorías en su estructura interna, acceso a la información pública, difusión de sus ideas, el sustento económico por parte del estado y la obligación de hacer público el origen y destino aplicado de los fondos con que se financian. También es necesario conocer el Art 2 de nuestra constitución.

UNIDAD 14

Poder Ejecutivo

El Artículo 37 de la Constitución postula que “el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina”.

La Constitución establece un sistema presidencialista y hace referencia a la relación de los Poderes del Estado entre sí y su composición interna.

En estos sistemas presidencialistas son tres poderes separados. }

Requisitos para ser presidente y vicepresidente de la nación

El artículo 89 dice “ *Para ser Presidente o Vicepresidente de la Nación se requiere haber nacido en territorio Argentino o ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en un país extranjero y las demás calidades exigidas para ser elegido senador*”

Duración del cargo

La reforma del 1994 ha introducido la reelección inmediata por un tiempo de 4 años, además el **Art 90** dice que el presidente o vicepresidente puede ser reelegido recíprocamente y si es que pasa, a las próximas elecciones no pueden ser reelegidos salvo que pase una candidatura en el medio.

→ El **Art 91** de la Constitución en la reforma de 1994 redujo el plazo de 6 años a 4 años.

→ El en **Art 93** en formula de juramento se prevé y respeta la convicción católica del presidente o vicepresidente manteniendo coherencia en los artículos 14, 16 y 89.

Si el presidente o vicepresidente no cumplen con la Constitución, o no son leales, podrían tener sanciones que están establecidas en la Constitución pudiendoles destituir del cargo.

→ El **Art 92** dice que el presidente va a tener un sueldo fijo, fijado por el Congreso, para así evitar aumentos o disminuciones. También postula que no puede obtener beneficios o utilidades de un empleo o cargo (impide recibir remuneraciones como también el participar en otras actividades).

Proceso de eleccion del Presidente y Vicepresidente

Los procesos están expresados desde el Art 94 al 98 de la Constitución. La reforma constitucional de 1994 se cambió el mecanismo de elección pasando de una elección indirecta a una elección directa de doble vuelta o ballotage.

→ **Art 94** dice que el presidente y vicepresidente van a ser elegidos directamente por el pueblo, por el sistema de doble vuelta y que al efecto ganador, el territorio de la Nación conformara un distrito unico.

→ **Art 95** Indica el tiempo de la elección y manda a que se realiza dos meses antes a que finalice el periodo del actual presidente.

→ **Art 96** Explica que si se llega al ballotege se debe realizar dentro de los 30 dias realizada la anterior, es obligatorio para el Gobierno de turno.

→ **Art 97 y 98** explican el sistema de doble vuelta

Ballotage: es un mecanismo electoral para elegir cargos ejecutivos, como presidentes o gobernadores, cuando en la primera vuelta ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos (generalmente más del 50%).

o Primera vuelta: Se realiza una elección en la que compiten varios candidatos. Si uno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos (más del 50%), se lo declara ganador.

o Segunda vuelta (Ballotage): Si ningún candidato obtiene esa mayoría en la primera vuelta, se lleva a cabo una segunda elección entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. El ganador de esta segunda vuelta será quien obtenga la mayoría de los votos, aunque no alcance el 50%.

El recuento de los votos debe hacerse sobre la base de los votos afirmativos, sin contar los votos en blanco, ni los anulados.

Codigo Electoral Nacional Ley 24.444

→ El **Art 60** de la Ley 24.444 se refiere al registro de los candidatos y al pedido de oficialización de listas, este artículo dice que los partidos políticos que presenten candidatos a cargos electivos deberán registrar ante la junta electoral las listas de candidatos con al menos 50 días de antelación a la fecha de la elección.

Cada candidato debe presentar una declaración donde dice que si quiere postularse, debe tener sus datos personales y que cargo quiere.

También se requiere que en las listas haya mujeres mínimo que conformen un 30%.

→ El **Art 61** la junta electoral debe verificar que se cumplan todos los requisitos legales exigidos, si alguna lista no cumple con los requisitos esta puede ser rechazada. Si hay defectos las listas son avisadas para que las corrijan y se vuelvan a analizar. Si un candidato es rechazado puede ser sustituido.

→ El **Art 108** hace referencia a que los fiscales son designados por los partidos que oficializaron listas, tendrán derecho a asistir a las operaciones y verificar documentación.

→ El **Art 112** hace referencia al proceso del voto, donde se pondrán días y horas para que no haya interrupciones.

→ El **Art 120** dice que para el cómputo final, juntando los resultados que surgieron en cada mesa contando los validos, y dejando de lado aquellos que hayan sido anulados.

En los casos de presidente y vicepresidente las Juntas Electorales Nacionales dentro del tiempo le van a pasar la información al Presidente del Senado donde convoca una Asamblea legislativa para ver si ya se sabe el ganador o es necesario ir a ballottage.

→ El **Art 122** dice que los que la Junta o Asamblea proclama electos estos deberán recibir un documento que se los acredite.

La acefalía

El Art 88 de la Constitución habla sobre la acefalía del presidente y menciona varios motivos que explican la asunción del cargo del cargo presidencial por parte del vicepresidente.

Las causas son:

Enfermedad o inhabilidad: Casos de incapacidad o enfermedad. Si el problema lo reconoce el mismo Presidente asume automáticamente el vice, si él no lo reconoce el Congreso puede intervenir y discutir sobre la acefalía.

Ausencia de la Capital: Si el presidente se va de viaje debe asumir el vicepresidente, haya hecho el viaje con o sin autorización del Congreso.

Muerte y renuncia: La renuncia debe ser aceptado por el Congreso.

Destitución: La constitución prevé el juicio político, ya que si prospera el acto del Senado será destituirlo.

Cuando la acefalía se declara definitiva, automáticamente asume el vicepresidente. Si ocurre acefalía doble, el Congreso determinará un funcionario público para la presidencia.

CLASE 16/9

Jerarquía del poder ejecutivo.

Forma presidencialista: el congreso o tiene un control directo que mediante una interpelación pueda terminar con el mandato del presidente.

Constitución 1853/60

Constitución 1853/60	Reforma 94
Requisitos para ser Presidente • Cualidades para ser senador: mínimo 30 años de edad • Pertenecer a la religión Católica • Ser argentino nativo. Ius Soli.* • Excepcional: ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en el extranjero. Ius Sanguini*	= Derogado = =
Período de mandato 6 años sin posibilidad inmediata de reelección	4 años con posibilidad de reelección inmediata por otros 4 años
Elección Directa. Colegio electoral, cada partido político lo armaba, y ellos eran los que iban a elegir al candidato al presidente. Pensada para que los colegios tuvieran independencia a la hora de votar, no sucedió.	Indirecta Votación ponderada: Se entiende que va a resultar ganador en las elecciones aquella fórmula que logre el 45% de los votos VAVE. Si no se da 40% de los VAVE + una diferencia del 10% con el segundo candidato. Si no se da ballotage, segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.
Fórmula presidente-vicepresidente Indisoluble	Se puede disolver
Carácter del poder ejecutivo Unipersonal, quien nombra al jefe de gabinete y a los ministros es el presidente. Todo depende de su voluntad, si los que los rodean no aprueban sus actos los echa. Vicepresidente: órgano extrapoder, presidente de la Cámara de Senadores. También participa de la tarea ejecutiva	=

*Criterio americano para poblar: Ius Soli: se es nacional de tal país por haber nacido en el suelo de ese país, en una embajada en el extranjero.

*Criterio europeo: Ius sanguini: a donde nazcas siempre vas a tener la nacionalidad de tus padres.

Nombramientos que realiza el presidente por sí solo

- Jefe de Gabinete: órgano desconcentrado del poder ejecutivo porque muchas de las funciones que antes ejercía el presidente en la reforma del 94' se las dan al jefe de gabinete. Sus atribuciones están en el Artículo 100. Además es el Superministro. Tres formas de destitución:
 - Propio Presidente
 - Juicio político

- Congreso a través del voto censura. Es interpelado todos los meses.
- Cada uno de los ministros: la cantidad de ministerios depende de una ley del congreso.
- Declara el Estado de Sitio: solo en el caso de conmoción exterior con acuerdo de $\frac{2}{3}$ del senado.
- Declara la intervención federal a una provincia sólo en caso de que el congreso está en receso.
- Nombra al interventor.

Nombramientos que realiza el presidente con acuerdo de la Cámara de Senado ($\frac{2}{3}$)

Llamados nombramientos colegiados

Según las Jefaturas del Presidente.

1. Como Jefe de Gobierno: va a nombrar a los jueces de los tribunales inferiores, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Antes de la reforma del 94' todos los presidentes eran nombrados por el presidente con acuerdo del senado. Menem aumenta el número de ministros de la corte, de 5 pasan a 9, para tener mayoría automática. Jueces de la servilleta: anotan cuáles eran los jueces federales que Menem quería nombrar. No solo tenía la mayoría automática en la corte si no también en toda la estructura de Jueces Federales. Para evitar esto con la Reforma del 94' :
 - Tribunales inferiores: 1ra Instancia. 2da Instancia. Cámara de apelaciones. 3ra instancia: Corte Suprema.
 - Procedimiento de selección de jueces federales de primera y segunda instancia y la cámara de apelaciones: a cargo del Consejo de la Magistratura. Selecciona a los que quieren ser jueces a través del concurso, que es un examen sobre la materia a la que cada uno aspira. Se hace un listado de las notas que obtuvo cada uno y de ese listado se hace una terna vinculante con tres de ellos, aquí aparece la política. La terna se eleva al presidente y el presidente elige a uno y luego eleva el pliego a la cámara del senado. También puede desistituirlos. Art 114 una ley debe integrar el consejo de la magistratura de modo que tenga una composición variada y equilibrada donde no solo prevalezcan los políticos. Cristina Kirchner le da preeminencia a los políticos por sobre los jueces.
 - Para la Corte Suprema no hay procedimiento. Página web para dar opinión pero no es vinculante. Se volvió a los 5 jueces. Presidente con acuerdo del senado en sesión pública.
2. Como Jefe de Estado: nombran embajadores y ministros plenipotenciarios. Los embajadores son los que representan al país en el exterior. Representantes de la extraterritorialidad del Estado. Los ministros plenipotenciarios son los que acompañan al embajador en las distintas carteras o especialidades que se desenvuelven en la embajada.
3. Comandante y Jefe de las Fuerzas Armadas: oficialidad superior de las fuerzas de tierra, mar y aire. Son aproximadamente tres cargos por cada una de las fuerzas. Mar: almirante y contralmirante. Aire: brigadier y el comodoro. Tierra: teniente y el

coronel. Esto demuestra constitucionalmente la subordinación del poder militar al poder civil.

Presidente

Puede indultar personas: perdonar la pena pero no perdón del delito, le saco la pena pero el delito prevalece en el legajo de la persona como antecedente.

Se supone que el presidente puede liberar a alguien que está condenado, esto procede cuando hay una situación judicial de condena.

Procesado: imputado por un delito pero sin sentencia. Delito por el que debe estar en prisión. Es incorrecto si lo indulta, porque le aplica la pena lo cual no puede hacerlo. No es procedente indultar a procesados. Menem: decreto de pacificación donde indulta tanto a los militares como a los de grupos subversivos. 2003 gana Kirchner y los integrantes de la Corte declaran la nulidad de ese decreto de Menem, todos vuelven a quedar procesados. El argumento de la corte es que constitucionalmente el presidente no puede indultar procesados porque estaría aplicando pena.

El indulto es individual.

Conmutación de penas: cambio cuantitativo (reducir pena) o cualitativo (modificar establecimiento carcelario).

Congreso

Amnistía: ley que da el perdón de la pena y el perdón del delito. Ley del olvido.

Cuando se trata de delitos de lesa humanidad no es posible ni el indulto ni la amnistía del congreso.